



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

6 בנובמבר 2023

1674

כ"ב בחשוון התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים (הוראת שעה –
חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 156

הצעת חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023

פרק א': הגדרות

הגדרות

1. בחוק זה –

"אסיר" – כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר, למעט עצור ולמעט מוחזק במשמורת כמשמעותו בסעיף 13א לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952,¹ לעניין דיונים לפני בית הדין לביקורת משמורת לפי אותו חוק;

"בית משפט" – לרבות בית דין לעבודה כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969,² ובית דין דתי כהגדרתו בחוק בתי דין דתיים (יחידות סיוע), התשע"א-2011;³ "הודעה על מצב חירום מיוחד" – הודעה של שר המשפטים על מצב חירום מיוחד לגבי דיונים בבתי משפט לפי תקנה 2 לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד);

"הכרזה על מצב מיוחד בעורף" – הכרזה על מצב מיוחד בעורף שניתנה לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951,⁴ ביום כ"ב בתשרי (7 באוקטובר 2023); "היוועדות חזותית" – תקשורת בין כמה מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת;

"ועדת שחרורים" – כהגדרתה בחוק שחרור על-תנאי ממאסר, וכן ועדת שחרורים מיוחדת כהגדרתה בחוק האמור, לעניין דיונים לפי סעיפים 4 ו-5 לחוק האמור; "חדר משמר" – חדר משמר צבאי כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי;

"חוק האזנת סתר" – חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979;⁵

"חוק המעצרים" – חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996;⁶ "חוק הנוער" – חוק הנוער (שפיטה, ענישה דרכי טיפול), התשל"א-1971;⁷

"חוק הנוער (טיפול והשגחה)" – חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960;⁸

"חוק סדר הדין הפלילי" – חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982;⁹

"חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים)" – חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979;¹⁰

"חוק שחרור על-תנאי ממאסר" – חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001;¹¹

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

² ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.

³ ס"ח התשע"א, עמ' 918.

⁴ ס"ח התשי"א, עמ' 78.

⁵ ס"ח התשל"ט, עמ' 118.

⁶ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.

⁷ ס"ח התשל"א, עמ' 134.

⁸ ס"ח התש"ך, עמ' 52.

⁹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

¹⁰ ס"ח התשל"ט, עמ' 76.

¹¹ ס"ח התשס"א, עמ' 410.

”חוק השיפוט הצבאי” – חוק השיפוט הצבאי, התשט”ו-1955¹²;

”היחידה לשחרור ממאסרים קצרים” – כהגדרתה בחוק שחרור על-תנאי ממאסר;

”כלוא” – כל אחד מאלה: עציר כאמור בפסקאות (1), (2) ו-(3) להגדרה ”עצור”, אסיר וחבוש כהגדרתם בתקנות בתי סוהר צבאיים;

”מצב חירום מיוחד” – כהגדרתו בתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), ששר המשפטים הודיע בשלו על תחולת תקנות 3 עד 5 לתקנות האמורות על בתי המשפט;

”עצור” – כל אחד מאלה, לפי העניין:

(1) כמשמעותו בחוק המעצרים, בין שהוא חשוד ובין נאשם, למעט עצור הנתון במעצר בפיקוח אלקטרוני כמשמעותו בסעיף 22 לחוק המעצרים;

(2) עציר כהגדרתו בתקנות בתי סוהר צבאיים, בין שהוא חשוד ובין נאשם;

(3) עציר שניתנה הוראה להחזקתו במעצר פתוח, לפי סעיף 244 לחוק השיפוט הצבאי;

(4) עציר כמשמעותו בחוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים);

”סניגור ציבורי ארצי” – כמשמעותו בחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ”ו-1995¹³;

”עתירת אסיר” – עתירה לפי סעיף 62א לפקודת בתי הסוהר;

”פקודת בתי הסוהר” – פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל”ב-1971¹⁴;

”קטין” – כהגדרתו בחוק הנוער;

”תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד)” – תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ”א-1991¹⁵;

”תקנות בתי סוהר צבאיים” – תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), התשמ”ז-1987¹⁶.

ד ב ר י ה ס ב ר

ביום כ”ג בתשרי התשפ”ד (8 באוקטובר 2023) הודיע הקבינט המדיני-ביטחוני כי הכריז על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, והוכרז בצבא הגנה לישראל על מבצע חרבות ברזל. הקבינט המדיני-ביטחוני קבע כי המלחמה התחילה ביום כ”ג בתשרי התשפ”ד (7 באוקטובר 2023).

כמו כן, הודיע שר המשפטים על החלת תקנות 2 ו-3 לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ”א-1991 (להלן – תקנות מצב חירום מיוחד), על בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל בכל הארץ, זאת בשל מצב החירום המיוחד ובהתאם לסמכותו לפי אותן תקנות (להלן – הודעה על מצב חירום מיוחד). מכוח אותן תקנות, מוגבלים סוגי הדיונים

כללי בבוקר יום כ”ב בתשרי התשפ”ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל

לנוכח האירועים האמורים, בשעה 8:00 באותו בוקר הכריז שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף, מכוח סמכותו לפי סעיף 9(ב)(1) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א-1951 (ראו י”פ התשפ”ד, עמ’ 319, עמ’ 324 ועמ’ 906). בהתאם לסעיף 9(א)(5) לאותו חוק, החליטה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ”ז בתשרי התשפ”ד (12 באוקטובר 2023), לאשר את ההכרזה בשטחה של כל מדינת ישראל. הכרזה זו הוארכה מומן לזמן, והיא עומדת כעת בתוקף עד יום כ”ה בחשוון התשפ”ד (9 בנובמבר 2023).

¹² ס”ח התשט”ו, עמ’ 171.

¹³ ס”ח התשנ”ו, עמ’ 8.

¹⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ’ 459.

¹⁵ ק”ת התשנ”א, עמ’ 446.

¹⁶ ק”ת התשמ”ז, עמ’ 294.

היוועדות חזותית – רקע משפטי וסקירת החקיקה הקיימת

ככלל, הליכי משפט פליליים מתנהלים בנוכחות החשוד או הנאשם, וזאת לנוכח עקרון היסוד המעוגן בסעיף 126 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן – חוק סדר הדין הפלילי), שלפיו אין לדון אדם בפלילים שלא בפניו. לצד עיקרון זה, קבועים חריגים המאפשרים לבית המשפט לדון נאשם שלא בפניו, למשל אם נאשם מיוצג זמן למשפט ולא התייצב, וזאת בתנאים מסוימים המפורטים בחוק (ראו לדוגמה סעיפים 128 ו-130 לחוק סדר הדין הפלילי).

הלכה היא שזכותו של חשוד או נאשם להיות נוכח במשפטו היא מרכיב גרעיני של הזכות להליך הוגן, שכן "נוכחות הנאשם שומרת על מראית פני הצדק ומבטיחה התגוננות יעילה בפני הראיות המפלילות, ובכך גם מאפשרת בירור נאות של העובדות" (ראו ע"פ 1632/95 משולם נ' מדינת ישראל, פ"ד מט(5) 534, 547 (1996)).

הזכות להליך הוגן הוכרה בפסיקה כזכות יסוד וזאת מכוח סעיף 5 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הקובע זכות לחירות, ומכוח סעיפים 2 ו-4 לחוק היסוד, הקובעים זכות לכבוד האדם, ומשכך הזכות לנוכחות הוכרה כבעלת מעמד חוקתי אף היא (ראו בש"פ 8823/07 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד סג(3) 500 (2010); בש"פ 2043/05 מדינת ישראל נ' זאבי, פס" 12 (פורסם באר"ש, 15.9.2005)).

גם בהליכים מינהליים קיימות הוראות הקובעות חובת נוכחות של אסיר בהליך בעניינו, דוגמת הוראת סעיף 16(א) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001 (להלן – חוק שחרור על-תנאי ממאסר).

כדי לממש את זכותם של עצורים או אסירים לנוכח בדיונים בענינם, שירות בתי הסוהר מנהל מערך ליוויים לצורך הבאת העצורים או האסירים לבתי המשפט השונים.

בשל היקפה הנרחב ואופייה המורכב, כרוכה פעילות ליווי עצורים ואסירים בניוד העצורים או האסירים במשך שעות רבות ממקומות הכליאה לבתי המשפט, ובהמתנה ממושכת במקומות המעצר בבתי המשפט. בשל כך, במהלך השנים נבחנו הסדרים לקיום דיונים בענינם של עצורים או אסירים בהשתתפותם בדרך של היוועדות חזותית, וזאת לנוכח האפשרויות הטכנולוגיות, ושקילת התועלות אל מול הקשיים הנובעים מן היישום.

היוועדות חזותית מאפשרת התקשרות בין אנשים הנמצאים במקומות שונים, באמצעות טכנולוגיה המאפשרת להם לראות ולשמע זה את זה. היוועדות חזותית מתקיימת כאשר העצור או האסיר נמצא בחדר היוועדות מיוחד בתוך מקום הכליאה, אשר הוכשר לצורך כך בלי שיהיה צורך להביאו לבית המשפט. המכשור הטכנולוגי והתנאים הפיזיים צריכים לאפשר לעצור או לאסיר לראות ולשמע את המתרחש באולם בית המשפט, אשר הוכשר גם הוא לצורך כך ולאפשר לנוכחים באולם לראות ולשמע את העצור. במהלך הדיון, צריכה להישמר זכותו ויכולתו של העצור או האסיר לערוך שיחה חסויה

שיתקיימו בבתי משפט ובלשכות הוצאה לפועל בעת מצב חירום מיוחד. נכון להיום, חלות התקנות האמורות (מכוח הודעה כאמור) על בתי המשפט ולשכות הוצאה לפועל בכל הארץ עד יום כ"ה בחשוון התשפ"ד (9 בנובמבר 2023).

בשל מצב החירום המיוחד השורר בארץ, והלחימה הנמשכת גם בעת פרסום הצעת חוק זו, לרבות מתקפת טילים ברחבי הארץ, יש קושי ניכר ללוות אסירים ועצורים לדיונים ברחבי הארץ, באופן שלא יסכן אותם ואת המסיעים והמלווים אותם. בעת הזו, הוצאת אסירים ועצורים לדיונים המתקיימים בענינם בבתי המשפט ברחבי הארץ מהווה סיכון משמעותי לחייהם של האסירים, העצורים והמלווים כמו גם סגל הסוהרים.

נוסף על כך קיימים קשיים משמעותיים לבצע את המשימה של ליווי אסירים ועצורים לדיונים כאמור, בשל השלכותיהם של אירועי הלחימה על פעילות שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל ולנוכח המשימות המוטלות על הגופים בעקבות המלחמה ובקשר ענייני אליה.

לנוכח מכלול הנסיבות כמתואר לעיל, מוצע לקבוע הסדר חקיקתי כולל שיאפשר לעצורים ואסירים להשתתף בדיונים בענינם בדרך של היוועדות חזותית. זאת, בשים לב לפוטנציאל הדיונים שצפויים להיקבע, אופן שיבוצם של האסירים והעצורים במיתקני הכליאה שאינו טריטוריאלי (אלא נובע, בין השאר, מהצפיפות במיתקנים), וכן עוצמת הסיכון הכרוכה בהוצאתם לדיונים באופן פיזי בפריסה ארצית בעת הזו.

בשל הסיכון המתואר לעיל הכרוך בליווי אסירים ועצורים לדיונים בבתי המשפט, קידמה הממשלה כמה דברי חקיקה כמענה לצרכים רחופים שנוצרו בתקופה שחלפה מתחילת המלחמה עד לגיבוש הצעת חוק זו.

ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023), התקנה הממשלה את תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), התשפ"ד-2023, שבהן נקבע כי דיוני מעצר בענינם של אסירים ועצורים בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן – חוק המעצרים), יתקיימו בדרך של היוועדות חזותית. ביום ל' בתשרי התשפ"ד (15 באוקטובר 2023), תוקנו התקנות האמורות באופן שיחולו גם על מי שנעצר מכוח חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979 (להלן – חוק סמכויות שעת חירום). המדובר בעצירים הנעצרים, ככלל, מכוח צו של שר הביטחון. ביום ג' בחשוון התשפ"ד (18 באוקטובר 2023) אישרה הכנסת את חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 93 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (היוועדות חזותית), התשפ"ד-2023 (להלן – חוק סדר הדין הפלילי (הוראת שעה – חרבות ברזל) שבמסגרתו נקבעו כמה סוגי דיונים נוספים שיתקיימו בהשתתפות עצורים או אסירים בדרך של היוועדות חזותית: דיון הקראת כתב האישום בפעם הראשונה בתחילת המשפט, דיון גזר הדין, ודיון בתיקים שבהם בדיון אחד נמסרת הכרעת דין, נשמעים טיעונים לעונש ונמסר גזר הדין.

דברי הסבר

ונאשמים, לבין הצורך להפחית את היקפי הליוויים, ולאפשר לשירות בתי הסוהר להימנע מניודם של עצורים ואסירים לבתי המשפט, על כל הכרוך בכך.

לפי ההסדר שועגן בהוראת השעה, בית המשפט רשאי, לבקשת עצור או אסיר, להורות על קיום דיון בעניינו שלא בנוכחותו אלא בהשתתפותו בדרך של היוועדות חזותית, אם שוכנע כי די בהשתתפות העצור או האסיר בדיון בהיוועדות חזותית בהתחשב, בין השאר, במהות הדיון, בנסיבות הנוגעות לעצור או לאסיר ובמידת החשיבות לכך שהעצור או האסיר יהיה נוכח באולם בית המשפט. כן נדרש שהעצור או האסיר יהיה בגי, שיהיה מיוצג על ידי סניגור ושהוא הגיש את בקשתו לקיום הדיון באופן זה באמצעותו (סעיף 133א(ב) לחוק סדר הדין הפלילי).

בהוראת השעה נקבעו דיונים מסוימים שאותם אין לקיים באמצעות היוועדות חזותית. כך למשל באשר לדיונים שבהם מודה הנאשם בכתב האישום בעניינו, דיון שבו מוצג הסדר טיעון ודיון שבו נגזר דינו של הנאשם (סעיף 133ב לחוק סדר הדין הפלילי).

כמו כן, נקבעו בהוראת השעה הוראות שונות לגבי אופן קיום הדיון בדרך של היוועדות חזותית, באופן שיבטיח את שמירת זכויותיו של העצור, ובכלל זה הוראה להבטחת התייעצות חסויה עם עורך דינו של העצור, וכן דרישה לשימוש במכשיר שיאפשר צפייה, השתתפות ושמיעה של כל המשתתפים בדיון זה את זה באופן מיטבי ובלא הפרעה (סעיף 133ג לחוק סדר הדין הפלילי).

במסגרת הוראת השעה נקבעו גם הסדרים מקבילים שעניינם עריכת דיוני מעצר בדרך של היוועדות חזותית, בסעיפים 16 עד 116 לחוק המעצרים. הסדרים אלה קובעים כי לבקשת עצור רשאי בית המשפט להורות על קיום דיון בעניינו לפי סעיפים 15, 17, 21, 47, 52, 53, 62 ו-62א לחוק המעצרים, בהשתתפותו בדרך של היוועדות חזותית, בתנאים שפורטו בסעיפים 16 עד 116 האמורים. סעיף 116 לחוק המעצרים קובע רשימת דיונים שלא ניתן לקיים בהיוועדות חזותית – דיון ראשון לפי סעיף 15 לחוק המעצרים; דיון בו מורה בית המשפט על מעצרו של אדם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, אלא אם כן התקיים לכל הפחות דיון אחד מהותי לפי סעיף 21 לחוק האמור בנוכחות העצור באולם; ודיון של עצור שנמנעה ממנו פגישה עם סניגורו לפני אותו דיון, בהתאם להוראות סעיפים 34(ה) ו-35 לחוק המעצרים.

בנוגע לדיוני ועדות שחרורים, נקבע במסגרת הוראת השעה, בסעיף 16א לחוק שחרור על-תנאי ממאסר כנוסחו בהוראת השעה, הסדר לעריכת דיון בוועדת השחרורים בהשתתפותו של האסיר בדרך של היוועדות חזותית. בהתאם להסדר זה, רשאית ועדת השחרורים, לבקשת האסיר, להורות על קיום הדיון בעניינו שלא בנוכחותו, אלא בהשתתפותו בדרך של היוועדות חזותית, וזאת אם הדיון נקבע שלא באולם משפט אשר סמוך לבית הסוהר שבו האסיר מוחזק, ובלבד שהאסיר הוא בגי, מיוצג על ידי סניגור והגיש את בקשתו באמצעותו.

עם סניגורו באמצעות טלפון המצוי ליד העצור, כאשר בזמן השיחה מושתקת מערכת השמע במעגל סגור.

האפשרות לקיים דיוני מעצר באמצעות היוועדות חזותית עוגנה לראשונה בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (היוועדות חזותית – הוראת שעה), התשס"ז-2007. הוראת השעה האמורה הוארכה כמה פעמים, בשינויים שנקבעו, עד שנת 2011.

לאחר מכן, צוות בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי) דאג, גב' רחל גוטליב, ובהשתתפות נציגים מהסניגוריה הציבורית, פרקליטות המדינה, המשטר לבטיחות הפנים (לרבות נציגי המשטרה ושירות בתי הסוהר) והנהלת בתי המשפט, בחן את אפשרות קיום ההסדר במתכונת שונה מהוראת השעה שפקעה והגיש את המלצותיו לשר המשפטים כחודש מרץ 2013. עם זאת, במהלך השנים, לא הבשילו הצעות חוק שונות בנושא לכדי חקיקה.

במהלך חודש מרץ 2020, כחלק ממכלול המאמצים למניעת התפשטות נגיף הקורונה, התקיימה הממשלה תקנות שעת חירום שאפשרו השתתפות עצורים ואסירים בדיון בעניינם בבית המשפט באמצעות היוועדות חזותית. בהמשך לכך, ביום כ"ב באב התש"ף (12 באוגוסט 2020), נחקק חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בתקופת התפשטות הקורונה), אשר החליף את תקנות שעת החירום שהותקנו קודם לכן, עם פרוץ המגפה. בחוק זה נקבע הסדר שנועד לתת מענה לחשש להתפשטות נגיף הקורונה במקומות המעצר ובבתי הסוהר ולהשלכות של תחלואה כאמור במיתקני הכליאה. במסגרת זו הועמדה תשתית נורמטיבית אשר אפשרה לעצורים ולאסירים להשתתף בדיונים הנוגעים למעצרים שמתקיימים בבתי המשפט, באמצעים טכנולוגיים, במקום נוכחות פיזית. כמו כן נקבעו במסגרת זו הוראות אשר אפשרו את השתתפותם של אסירים בדיון בעניינם באמצעים טכנולוגיים, במקום בנוכחות פיזית, גם בדיוני ועדות השחרורים, בעתירות אסיר ובעתירות על החלטות שניתנו על ידי ועדות השחרורים או היחידה לשחרור ממאסרים קצרים בשירות בתי הסוהר. בהמשך הוכנסו בחוק זה מספר תיקונים והוארך תוקפה של הוראת השעה. חקיקה זו אפשרה התנסות באמצעים הטכנולוגיים המאפשרים היוועדות חזותית, אך מובן שבתקופת התפשטות נגיף קורונה האיוונים שבבסיס קיום הדיונים באופן האמור היו שונים מאלה שבתקופת שררה.

ביום י"ד בכסלו התשפ"ב (18 בנובמבר 2021), תוקן חוק סדר הדין הפלילי, כהוראת שעה, עד י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023) (להלן – הוראת השעה), וזאת במסגרת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021.

התיקון האמור, שהוסיף לחוק סדר הדין הפלילי את סימן ב'1 בפרק ה', נחקק כהוראת שעה שנועדה לאזן בין עקרון הנוכחות במשפט וזכויותיהם הדינויות של עצורים

דברי הסבר

(סעיף 1(2)(ב) לתקנות שעת החירום), ובהעדר מכשיר טכנולוגי כאמור – באמצעות מכשיר המאפשר העברת קול בלבד.

ברירת המחדל על פי תקנות שעת החירום היא אם כן קיומו של הדיון באמצעות מערכת טכנולוגית המאפשרת היוועדות החזותית, ובהעדרה באמצעות טלפון קווי. הסדר חריג זה, של שימוש בטלפון קווי, שכרוך בקושי רב מאוד, נקבע בשל מצב החירום שכלק ממנו לא ניתן להביא לבתי המשפט עצורים המוחזקים באותה עת בתחנות המשטרה, שבהן אין נכון להיום ציוד שיאפשר קיום דיון בהשתתפות העצור בהיוועדות חזותית (אם כי נעשים מאמצים לבחון פתרונות לנושא). בשונה מהסדרים דומים שנקבעו בעבר, ובשל מצב החירום כמוסבר לעיל, קיום הדיון בדרך זו אינו מותנה בהסכמת העצור.

עוד נקבעו בתקנות שעת החירום הוראות ביחס לאופן קיום הדיון בהיוועדות חזותית, ובכלל זה תנאי לפיו הדיון יתקיים בנוכחות סניגורו של העצור (סעיף 1(3)(א) לתקנות שעת החירום). בתנאי שהמכשיר הטכנולוגי שיעשה בו שימוש יאפשר לכל המשתתפים בדיון לשמוע זה את זה, ואם הדיון נעשה בהיוועדות חזותית ולא בטלפון – גם לראות זה את זה (סעיף 1(3)(ג) לתקנות שעת החירום). וכן בתנאי שיתאפשר קיום שיחה חסויה בין העצור לבין סניגורו, בסמוך לפני הדיון, במהלכו ומייד לאחריו (סעיף 1(3)(ב) לתקנות שעת החירום).

נוסף על כך וכדי להבטיח את מידתיות השימוש באמצעים החלופיים, נקבע בתקנות שעת החירום כי הכרזה כאמור של שר המשפטים תחול למשך תקופה שלא תעלה בכל פעם על התקופה שבה שר המשפטים הודיע על מצב חירום מיוחד או על 7 ימים, לפי המוקדם מביניהם (סעיף 2(א) סיפה לתקנות שעת החירום). שר המשפטים נתן הכרזות בתוקף עד יום כ"ד בחשוון התשפ"ד (8 בנובמבר 2023). כמו כן נקבע כי תקנות שעת החירום יעמדו בתוקף עד יום כ"ד בחשוון התשפ"ד (8 בנובמבר 2023).

עם הימשכות הלחימה והמצב המיוחד בעורף, ובשל צרכים דחופים נוספים שהתעוררו, אישרה הכנסת ביום ג' בחשוון התשפ"ד (18 באוקטובר 2023), תיקון נוסף לחוק סדר הדין הפלילי – חוק סדר הדין הפלילי (הוראת שעה – חרבות ברזל). תיקון זה הסמיך את בית המשפט לקיים כמה סוגים נוספים של דיונים בהשתתפות עצורים או אסירים בדרך של היוועדות חזותית: דיון הקראת כתב האישום בפעם הראשונה בתחילת המשפט, דיון גזר הדין, ודיון בתיקים שבהם בדיון אחד נמסרת הכרעת דין, נשמעים טיעונים לעונש ונמסר גזר הדין. לגבי דיוני ההקראה בתחילת המשפט, נקבע בתיקון האמור שיהיה ניתן לקיימם בהיוועדות חזותית אף בלא בקשה של הנאשם העצור, זאת בשל הוראות סעיף 60 לחוק המעצרים, שלפיהן יש לשחרר נאשם שעצור במשך 30 ימים בלי שבוצעה ההקראה. לגבי שאר הדיונים המפורטים בתיקון האמור, נדרשת בקשת העצור או האסיר והסכמת התובע כדי לקיים את הדיון בדרך של היוועדות חזותית.

במסגרת ההסדר המתואר לעיל נקבעו השיקולים שעל ועדת השחרורים לשקול לצורך קבלת החלטה בבקשת אסיר להשתתף בדיון בעניינו בדרך של היוועדות חזותית וכן הוחלו על הדיון, בשינויים המחויבים, הוראות מחוק סדר הדין הפלילי ביחס לאופן קיום הדיון בדרך של היוועדות חזותית. עוד נקבע בסעיף 25א לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, הסדר דומה באשר להשתתפות אסיר בדיון בעתירה על החלטת ועדת השחרורים או היחידה לשחרור ממאסרים קצרים, בדרך של היוועדות חזותית.

במסגרת הוראת השעה נקבעו גם הסדרים לעריכת דיון בעתירת אסיר בהשתתפות האסיר בדיון, בדרך של היוועדות חזותית, וזאת בסעיף 1א62 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 (להלן – פקודת בתי הסוהר). בהתאם להסדר זה, אם התקיים דיון בעתירת אסיר שלא באולם דיונים הסמוך למקום המעצר או בית הסוהר בו מוחזק האסיר, רשאי בית המשפט, לבקשת האסיר או אם בית המשפט הורה על השתתפותו של האסיר בדיון, להורות על קיום הדיון בהשתתפותו של האסיר בדרך של היוועדות חזותית, ובלבד שהאסיר הוא בגיר, מיוצג על ידי סניגור והגיש את בקשתו באמצעותו. גם לעניין דיון כאמור הוחל, בשינויים המחויבים, הוראות מחוק סדר הדין הפלילי ביחס לאופן קיום הדיון בדרך של היוועדות חזותית.

כדי ללמוד על השלכות ההסדר, הוא נקבע כהוראת שעה לתקופה של שנתיים, שבמהלכן, כך נקבע, ייערך מחקר מלווה שיבחן את השפעת ההסדר על היבטים שיש בהם כדי להבטיח את הוגנות ההליך ואת יעילותו (סעיף 1133(ב) לחוק סדר הדין הפלילי). מחקר כאמור אכן נערך אך נכון להיום טרם הסתיים.

סעיף 1133(א) לחוק סדר הדין הפלילי אפשר את הארכת תקופת הוראת השעה לתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על שנתיים. ביום כ"ה בתשרי התשפ"ד (9 באוקטובר 2023), הופצה להערות הציבור טיוטת צו להארכת הוראת השעה בשנה אחת, אך הליכי ההתקנה טרם הושלמו.

רקע משפטי להסדר המוצע בתקופת מצב החירום

ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023), התקינה הממשלה את תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), התשפ"ד-2023 (להלן – תקנות שעת החירום). לפי תקנה 2(1)(א) לתקנות שעת החירום, מוסמך שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון לאומי, להכריז, לאחר ששוכנע בכך, כי בשל מצב חירום מיוחד קיים קושי משמעותי לקיים דיון בהארכת מעצר לפי סעיף 16 לחוק המעצרים או לשנע עצור מהמקום שבו הוא מוחזק, אם הוא מצוי בתחום השיפוט של בית משפט שלגביו הוכרז מצב חירום מיוחד.

על פי אותן תקנות, דיונים בבקשות להארכת מעצר של עצורים יתקיימו שלא בנוכחותם אלא בהשתתפותם באמצעות מכשירים טכנולוגיים המאפשרים העברת קול ותמונה, בזמן אמת, והכול באופן שימזער ככל האפשר את הפגיעה בעצור בשל כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו

דברי הסבר

עם שר המשפטים, להכריז כאמור ביחס לדיונים בבתי דין צבאיים לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 (להלן – חוק השיפוט הצבאי). הכרזה כאמור, ששר המשפטים יוכל לתת מזמן לזמן, כל עוד עומדת בתוקף ההכרזה על מצב מיוחד בעורף שניתנה עם פתיחת המלחמה, תיתן אפשרות להשתמש במנגנון הקבוע בהצעת החוק בהתאם למצב החירום ורק כאשר הדבר יידרש.

החוק המוצע נועד להעמיד תשתית נורמטיבית אשר תאפשר לעצורים ואסירים להשתתף בתקופת מצב החירום בדיונים בעניינם שמתקיימים בבתי המשפט ובבתי הדין, באמצעים טכנולוגיים שיאפשרו היוועדות חזותית, חלק נוכחות פיזית ותוך צמצום הסיכון הנובע מליווים ממקומות המעצר ובתי הסוהר לבתי המשפט.

הצעת חוק זו נועדה להסדיר קיום דיונים בהיוועדות חזותית במרבית הדיונים הפליליים, כמו גם בדיוני ועדות השחרורים, עתירות אסיר ועתירות על החלטת ועדת שחרורים או היחידה לשחרור ממאסרים קצרים, בלא צורך בהתניית קיום הדיון באופן האמור בבקשה מצד העצור או האסיר ואף בלא קבלת הסכמתו לקיום הדיון באופן זה. הסדרה דומה מוצעת אף לדיונים המתקיימים בבתי דין צבאיים לפי חוק השיפוט הצבאי. כמו כן הוסדרה האפשרות לקיים דיונים שאינם פליליים בהם נדרשת נוכחות העצור או האסיר, בהיוועדות חזותית גם כן.

מכיוון שמספרן של עמדות ההיוועדות החזותית ברחבי הארץ מוגבל, נדרש תיעודן של ההליכים שיישמעו באמצעותן, על כן מוצע לקבוע מנגנון שלפיו נשיא בית המשפט או סגנו, ובבית משפט שלא מכהן בו נשיא או סגן כאמור – שופט אחר שנשיא בית המשפט או סגנו הסמיך לכך (להלן – שופט מוסמך), יקבעו אילו דיונים בהשתתפות עצורים או אסירים ייערכו בדרך של היוועדות חזותית על פי סדר קדימויות שמוצע לקבוע ומבנה את שיקול דעת בית המשפט.

לצד ההוראות שלפיהן הדיונים יתקיימו שלא בנוכחות העצור או האסיר אלא בהשתתפותו באמצעות היוועדות חזותית, מעוגנים בהצעת החוק כמה הסדרים שנועדו לצמצם עד כמה שניתן את הפגיעה בזכויות העצור או האסיר, כמפורט בהמשך. כך, בין השאר, בהתחשב באופי המיוחד של חלק מהדיונים, מוצע להחריג מתחולת ההסדר שבחוק המוצע דיוני הוכחות, תוך הותרת אפשרות מצומצמת לשמיעת עדויות שאינן עדות העצור או האסיר עצמו, בהתקיים תנאים המפורטים בסעיפים המוצעים בהקשר זה.

עוד מוצע לקבוע כי שופט מוסמך, יוכל, במקרים חריגים, להורות כי הדיון יתקיים בנוכחות העצור או האסיר אם מצא כי הדבר חיוני, וכי קיומו של הדיון בהיוועדות חזותית יגרום פגיעה ממשית בעצור, לרבות בשל כך שהעצור הוא קטין או אדם עם מוגבלות, והדבר מקשה באופן ממשי על השתתפותו בדיון בהיוועדות חזותית.

כמו כן, נקבעו במסגרת תיקון חוק סדר הדין הפלילי (הוראת שעה – חרבות ברזל) הוראות לעניין אופן קיום הדיון בהיוועדות חזותית וכן הוראות מיוחדות למצבים החריגים שבהם, בשל העדר מכשיר טכנולוגי זמין במקום שבו מוחזק העצור או האסיר שמאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת, ייערך הדיון באמצעות מכשיר המאפשר העברת קול בלבד.

התיקון האמור נקבע כהוראת שעה שתעמוד בתוקף עד יום כ"ז בטבת התשפ"ד (8 בינואר 2024), ותוקפו של ההסדר המעוגן בו הוגבל לתקופת תוקפה של הודעה על מצב חירום מיוחד ושל הכרזת שר המשפטים מכוח תקנות שעת החירום.

בשל הקושי המשפטי האינהרנטי לשימוש בכלי החריג והקיצוני של תקנות שעת חירום, ומכיוון שמאז הודעת שר המשפטים על מצב החירום, מתקיימים בבתי המשפט ובבתי הדין רק דיונים שנקבעו כדחופים ביותר (ובהם דיוני מעצרים, דיוני הקראות, ודיוני גזר דין (בהתאם לתיקון מס' 93)), יש חשיבות גדולה להסדרה כוללת בחוק, באופן שיאפשר את המשך קיומם של הליכים משפטיים אף במצב חירום, זאת בייחוד ככל שמצב החירום מתמשך זמן רב יותר ובהעדר ודאות לגבי מועד סיומו.

בשל החשיבות הברורה בהשתתפותם של עצורים ואסירים בהליכים שבהם נידונות חירותם וזכויותיהם – מזה, והחשש המוגבר בתקופה של סיכון ביטחוני גבוה בעת ליווי יום יומי של עצורים ואסירים לדיונים בבתי משפט, שהייתם במקום והחזרתם למיתקני הכליאה – מזה, עולה הצורך לאפשר קיום דיונים שלא בנוכחות עצורים ואסירים, אלא בהשתתפותם באמצעות מכשירים טכנולוגיים, בלא צורך בהתניית הדבר בבקשה מצידם ואף בלא הסכמתם. שיקול נוסף שמעצים את הצורך האמור נוגע לעובדה ששירות בתי הסוהר נדרש להתאים את פעילותו בעקבות המלחמה ובשל מצב החירום כדי לשמור על ביטחונם ושלומם של האסירים והעצורים המצויים במשמורתם וכן על שלומם וביטחונם של הסוהרים, לנוכח הסיכון הכרוך במצב החירום הקיים בדגש על מצב בו נשמעת אזעקה בעת ליווי אסירים ועצורים. כמו כן, שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל נדרשים למשימות מבצעיות הנובעות באופן ישיר ממצב החירום.

לנוכח האמור לעיל, קיים צורך בהסדר חקיקתי שייתן פתרון כולל בדרך של קביעת הוראת שעה לפרק זמן קצוב במהלך תקופת החירום.

ההסדר המוצע

על רקע זה, מוצע להסמיך את שר המשפטים, לאחר התייעצות עם השר לביטחון לאומי או בהסכמתו, לפי העניין, להכריז כי יהיה ניתן לקיים דיונים בבתי המשפט ובבתי הדין שלא בנוכחות עצורים ואסירים אלא בהשתתפותם בהיוועדות חזותית, במדינה כולה או בחלק ממנה, כמפורט להלן, והכול לאחר ששוכנע כי קיים סיכון ממשי בהבאתם לדיונים כאמור בשל מצב חירום. כמו כן מוצע להקנות סמכות זהה לשר הביטחון, לאחר התייעצות

פרק ב': השתתפות עצורים או אסירים בדיונים בבתי משפט בהיוועדות חזותית

סימן א': הכרזות

הכרזות

2.

(א) שר המשפטים (להלן – השר), לאחר התייעצות עם השר לביטחון לאומי, רשאי להכריז כי ניתן לקיים דיונים בבתי משפט, כמפורט להלן, שלא בנוכחות עצורים ואסירים אלא בהשתתפותם בהיוועדות חזותית, במדינה כולה או בחלק ממנה, והכול לאחר ששוכנע כי קיים סיכון ממשי בהבאתם לדיונים כאמור בשל מצב חירום מיוחד (בפרק זה – הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית):

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 1 מוצע להגדיר מונחים מרכזיים שבהם נעשה שימוש בחוק המוצע, ובכלל זה להגדיר את המונח "היוועדות חזותית", על פי המוצע, היוועדות חזותית היא תקשורת המתקיימת בין כמה מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת.

עוד מוצע להבהיר כי ההסדר המוצע חל הן על עצורים ואסירים המוחזקים בבית סוהר כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר, והן על עצורים המוחזקים במקום מעצר כמשמעותו בסעיף 7(1) לחוק המעצרים. כמו כן מוצע להבהיר כי הסדר זה חל על עצור בכל שלבי ההליך הפלילי – הן על עצור שהוא חשוד והן על עצור שהוא נאשם, אך אינו חל על עצור הנתון במעצר בפקודת אלקטרוני כמשמעותו בסעיף 22 לחוק המעצרים, שכן עצור זה אינו מוחזק במקום מעצר או בבית סוהר (ראו פסקה (1) להגדרה "עצור"). כמו כן, ההסדר חל גם על עציר כמשמעותו בחוק סמכויות שעת חירום (מעצרים).

נוסף על כך מוצע להבהיר כי ההסדר המוצע לעניין מערכת המשפט הצבאית, בפרק ג' לחוק המוצע, יחול גם על עצור במעצר פתוח כמשמעותו בסעיף 244 לחוק השיפוט הצבאי. מקום מעצרם של עצורים אלה הוא ביחידות צבא הגנה לישראל (להלן – צה"ל), והגעתם לדיונים בבתי הדין הצבאיים נעשית רק בפקודת ובליוי של חייל מיחידתם. בהתאם, ובשים לב למלחמה שבה מצויה מדינת ישראל והמשימות הרבות המוטלות על צה"ל, יש קושי וסיכון בהבאת עצורים אלה לדיון בבית הדין הצבאי ולכן מוצע להחיל בעניינם את ההסדר המוצע להשתתפות בדרך של היוועדות חזותית, כך שיהיה ניתן לקיים את הדיון בלא צורך בהסעתם לבית הדין.

עוד מוצע, גם זאת לצורך ההסדר המוצע בפרק ג' להצעת החוק, להגדיר "כלוא" בהתאם להגדרתו בתקנה 1 לתקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), התשמ"ז-1987, ככולל עצור (בהגדרתו המוצעת לעניין המערכת הצבאית), אסיר או חבוש.

כמו כן, מוצע להפנות לכלים החקיקתיים המרכזיים שבהם נעשה שימוש במצב החירום, ושעומדים ברקע להסדר המוצע בחוק, ובכלל זה להגדיר "הודעה על מצב חירום מיוחד" ו"הכרזה על מצב מיוחד בעורף".

סעיף 2 לסעיף קטן (א)

מוצע להסמיך את שר המשפטים, לאחר שהתייעץ עם השר לביטחון לאומי, להכריז כי ניתן

השפעת ההסדר המוצע על קטינים ועל אנשים עם מוגבלות לפי סעיף 133א(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (שנוסף כאמור לאותו חוק במסגרת הוראת השעה), אפשר לקיים דיון בעניינו של עצור או אסיר בדרך של היוועדות חזותית רק אם הוא בגיה זאת מתוך הבנה שכאשר העצור או אסיר הוא קטין, קיום הליך בדרך של היוועדות חזותית בלי שהקטין נוכח באולם בית המשפט ונמצא בקשר עין עם כלל הגורמים באולם ובפרט עם עורך דינו, עלול לפגוע באופן קשה יותר בזכותו להליך הוגן, במיוחד כאשר נדרש לצורך הליך זה מרכיב של הסכמה, אשר דורש מודעות להשלכות של קיום דיון באמצע זה על זכויותיו.

בשל מצב החירום והסיכון הקיים באופן זהה בעבור כל האוכלוסייה, ובכלל זה גם בעבור קטינים, מוצע להחיל הסדר זה גם על דיונים בעניינם של קטינים. זאת, כדי לצמצם את הסיכון לקטינים עצורים או אסירים מהסעתם לעת הזו ברחבי הארץ לדיונים, לצד הרצון לאפשר קיום דיונים בעניינם.

כדי להקטין את הפגיעה בזכויות העצורים והאסירים, ככל האפשר ובייחוד בזכויות קטינים, מוצע לאפשר לשופט המוסמך להורות במקרים חריגים כי הדיון יתקיים בנוכחות העצור או האסיר, אם מצא כי קיום הדיון בנוכחותו חיוני וכי קיום הדיון בהיוועדות חזותית יגרום פגיעה ממשית בו, לרבות בשל כך שהעצור או האסיר הוא קטין או אדם עם מוגבלות.

כאמור, החוק המוצע מבקש לאפשר את קיום הדיונים בעניינם של עצורים או אסירים בדרך של היוועדות חזותית. מאחר שהיוועדות חזותית עלולה לפגוע באנשים עם מוגבלות שמוגבלותם מקשה על השתתפות בדיון באופן זה, וכך למנוע מהם, הלכה למעשה, הליך הוגן, מוצע כי כאשר העצור או האסיר הוא אדם עם מוגבלות, בית המשפט יורה על קיום הדיון בדרך של היוועדות חזותית תוך עריכת התאמות נגישות, ככל שהן נדרשות, בהתאם למוגבלות ולצורך שיש לאותו אדם. זאת, בהתאם לחוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס"ו-2005 (להלן – חוק התאמת הליכי חקירה והעדה), חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות), ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013 (להלן – תקנות הנגישות לשירות), שהותקנו מכוחו, ומפרטות את סוגי ההנגשות השונים. הוראה דומה נקבעה בסעיף 133א(ו) לחוק סדר הדין הפלילי.

(1) דיון בבית משפט שחלה לגביו הודעה על מצב חירום מיוחד;

(2) דיון בעניינו של עצור או אסיר המוחזק בתחום השיפוט של בית משפט שחלה לגביו הודעה על מצב חירום מיוחד.

(ב) השר, בהסכמת השר לביטחון לאומי, רשאי להכריז כי ניתן לקיים דיונים בעניינם של עצורים או אסירים בבית משפט שנמצא בשטח שלא חלה לגביו הודעה על מצב חירום מיוחד או בעניינם של עצורים או אסירים המוחזקים בתחום השיפוט של בית משפט כאמור, שלא בנוכחותם אלא בהשתתפותם בהיוועדות חזותית, והכול לאחר ששוכנע, על בסיס חוות דעת מאת הגורם המוסמך, כי קיים קושי ניכר ללוות עצורים או אסירים לדיונים בבתי משפט כאמור, בשל פעילות משטרת ישראל או שירות בתי הסוהר, לפי העניין, בעקבות האירועים שבשלהם ניתנה הכרזה על מצב מיוחד בעורף (בפרק זה – הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים); לענין זה, "הגורם המוסמך" – המפקח הכללי של המשטרה או נציב בתי הסוהר, לפי העניין.

(ג) שוכנע השר, בהסכמת השר לביטחון לאומי, כי על אף שמתקיימות הנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב), ניתן ללוות חלק מהעצורים או האסירים לדיונים בבתי משפט, יקבע בהכרזה לפי הסעיף הקטן האמור את היקף הדיונים שיתקיימו בנוכחותם של עצורים או אסירים בתקופת תוקפה של ההכרזה; קבע כאמור, יובאו מדי יום לבתי המשפט מרב העצורים או האסירים שניתן להביא בנסיבות האמורות, ותינתן לענין זה עדיפות לדיונים שיש חשיבות לנוכחותם של העצורים או האסירים בהם.

(ד) הכרזה לפי סעיף קטן (ב) תינתן לפי פניית השר לביטחון לאומי ולאחר שהובאה בחשבון עמדת הסניגור הציבורי הארצי.

ד ב ר י ה ס ב ר

הנשקף לעצורים, לאסירים ומלוויהם אלא נובעת מהקושי בקיום ליוויים לנוכח השלכות הלחימה והמצב המיוחד בעורף על פעילות המשטרה ושירות בתי הסוהר, המשימות המוטלות על הגופים בעקבות המלחמה ויכולתם ללוות עצורים ואסירים לדיונים בשל כך. כאמור, מדובר בהכרזה שתיתן בתנאים האלה: ראשית, הכרזה לא תינתן ביוזמת שר המשפטים אלא רק בעקבות פניית השר לביטחון לאומי. שנית, שר המשפטים רשאי להכריז, בהסכמת השר לביטחון לאומי, כי ניתן לקיים דיונים בעניינם של עצורים או אסירים בבית משפט בשטח שלא חלה לגביו הודעה על מצב חירום מיוחד או בעניינם של עצורים או אסירים המוחזקים בתחום השיפוט של בית משפט כאמור, שלא בנוכחותם אלא בהשתתפותם בהיוועדות חזותית, לאחר ששוכנע, על בסיס חוות דעת מאת המפקח הכללי של משטרת ישראל או נציב בתי הסוהר, לפי העניין, כי קיים קושי ניכר ללוות עצורים או אסירים לדיונים בבתי משפט כאמור, בשל פעילות משטרת ישראל או שירות בתי הסוהר, לפי העניין, בעקבות האירועים שבשלהם ניתנה הכרזה על מצב מיוחד בעורף. שלישית, במצב שבו שוכנע שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון לאומי כי על אף הצורך להכריז על דיונים בהיוועדות חזותית לפי הכרזה זו, ניתן להביא חלק מהעצורים או האסירים לדיונים בבית משפט, יקבע בהכרזה האמורה את היקף הדיונים שיתקיימו בנוכחות עצורים או אסירים. בעקבות קביעה כאמור, יובאו לדיונים מרב העצורים או האסירים שניתן ללוות לדיונים תוך מתן עדיפות לדיונים בהם יש חשיבות לנוכחות פיזית

לקיים דיונים בדרך של היוועדות חזותית ולא בנוכחות העצורים והאסירים כנדרש בדין הפלילי. הכרזה כאמור יכולה לחול בכל המדינה או בחלקה (להלן – הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית). שר המשפטים יכריז על דיונים בהיוועדות חזותית רק לאחר ששוכנע כי בשל המצב המיוחד בעורף קיים סיכון ממשי, לעצורים, לאסירים ומלוויהם בעת הנסיעה לדיונים. כלומר, על השר להשתכנע כי הטעמים הביטחוניים ביסוד ההכרזה על מצב מיוחד בעורף משליכים על ביטחונם ובטיחותם של האסירים, העצורים ומלוויהם בזמן הנסיעה לדיונים בבתי המשפט באזורים מסוימים.

ההכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית, מהטעמים האמורים, מוגבלת לדיונים בבית משפט שחלה לגביו הודעה על מצב חירום שפרסם שר המשפטים לפי סמכותו בתקנות מצב חירום מיוחד או על עצור או אסיר המוחזק בתחום שיפוט של בית משפט כאמור.

לסעיפים קטנים (ב), (ג) ו-(ד)

נוסף על כך, מוצע להסמין את שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון לאומי, להכריז כי דיונים בעניינם של עצורים או אסירים לא יתקיימו בנוכחותם הפיזית אלא בדרך של היוועדות חזותית גם בתחומי שיפוט שאינם מצויים בהודעת שר המשפטים מכוח תקנות מצב חירום מיוחד (להלן – הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים). מדובר בהכרזה שאינה מבוססת על הסיכון הביטחוני

(ה) הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית, לפי סעיף קטן (א), תהיה לתקופה שלא תעלה על 14 ימים; השר, בהתייעצות עם השר לביטחון לאומי ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להאריך את תקופת תוקפה של הכרזה כאמור לתקופות נוספות שלא יעלו על 21 ימים כל אחת.

(ו) הכרזה על דיונים בשל קושי ללוות עצורים ואסירים, לפי סעיף קטן (ב), תהיה לתקופה שלא תעלה על 7 ימים; שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון לאומי, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להאריך את תקופת תוקפה של ההכרזה כאמור לתקופות נוספות שלא יעלו על 10 ימים כל אחת.

(ז) שוכנע השר, לאחר התייעצות עם השר לביטחון לאומי, כי חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים, יבטל את ההכרזה בלא דיחוי.

(ח) (1) הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים תיכנס לתוקף עם נתינתה ותעמוד בתוקף בתקופה שתיקבע בה או עד תום תקופת תוקפה של הכרזה על מצב מיוחד בעורף, לפי המוקדם; ההכרזה תפורסם ברשומות בהקדם האפשרי לאחר נתינתה.

(2) בוטלה הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים, ייכנס הביטול לתוקף ב־7:00 בבוקר שלאחר הביטול, והודעה על הביטול תפורסם ברשומות בהקדם האפשרי.

סימן ב': הוראות כלליות לעניין קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים או אסירים בתקופת תוקפה של הכרזה

בתקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים, ניתן לקיים דיון שנדרשת בו לפי דין נוכחותו של עצור או אסיר, שלא בנוכחותו אלא בהשתתפותו באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר היוועדות חזותית, לפי הוראות פרק זה.

קיום דיונים בהיוועדות חזותית בתקופת תוקפה של הכרזה

ד ב ר י ה ס ב ר

בעורף, לפי המוקדם, וכי במקרה שבו הוחלט לבטל את אחת ההכרזות – הביטול ייכנס לתוקף בשעה 7:00 בבוקר ביום שלאחר היום שבו ניתנה הודעת הביטול.

סעיף 3 מוצע לקבוע את העיקרון שלפיו בתקופה שבה חלה הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים, יהיה ניתן לקיים דיון שנדרשת בו, לפי דין, נוכחות עצור או אסיר, אף אם העצור או האסיר אינו נוכח באולם בית המשפט אלא משתתף בדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר העברת תמונה וקול בזמן אמת (להלן – היוועדות חזותית), הכול לפי הוראות פרק ב' לחוק המוצע.

יובהר כי סעיף זה מאפשר לקיים כל דיון בו נדרשת נוכחותו של העצור או האסיר, ובכלל זאת אם הוא נדרש להתייצב במסגרת הליך אורחי. זאת למשל כדי לאפשר השתתפותו של העצור או האסיר, בהיוועדות חזותית, ככל שיש צורך בנוכחותו בדיון בהליך לפי חוק אימוץ ילדים, התשנ"א-1981 (להלן – חוק אימוץ ילדים), או בהליכים להוצאת קטין ממשמורת, בהתאם לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התשנ"ך-1960, (להלן – חוק הנוער (טיפול והשגחה)) והכול אם הוא הורה של הקטין.

של העצורים או האסורים בדיון. רביעית, הכרזה זו ניתנת לאחר שהובאה בחשבון עמדת הסניגור הציבורי הארצי.

לסעיפים קטנים (ה) ו-(ו)

מוצע לקבוע כי ההכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית תהיה לתקופה שלא תעלה על 14 ימים ושר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון לאומי ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להאריך את תקופת תוקפה לתקופות נוספות שלא יעלו על 21 ימים כל אחת. כמו כן מוצע לקבוע כי ההכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים תהיה לתקופה שלא תעלה על 7 ימים, ושר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון לאומי, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להאריך את תקופת תוקפה של ההכרזה כאמור לתקופות נוספות שלא יעלו על 10 ימים כל אחת. עוד מוצע לקבוע כי אם שר המשפטים, לאחר שהתייעץ עם השר לביטחון לאומי, השתכנע כי חדלו להתקיים הנסיבות שהצדיקו את ההכרזה – עליו לבטל את ההכרזה בלא דיחוי. לבסוף מוצע לקבוע הוראות בדבר כניסתן לתוקף של ההכרזות או ביטול ההכרזות, בין השאר, מוצע לקבוע שההכרזות ייכנסו לתוקף עם נתינתן למשך התקופה שקבועה בהן או עד לסיום המצב המיוחד

(א) נשיא בית משפט או סגנו ובבית משפט שלא מכהן בו נשיא או סגן כאמור – שופט אחר שנשיא בית המשפט או סגנו הסמיך לכך (בפרק זה – שופט מוסמך). יורה על קיום דיון בהשתתפות עצור או אסיר בהיוועדות חזותית, לפי הוראות סימנים ג' או ד' או סימן א' בפרק ד', בהתאם לסדר העדיפויות שלהלן:

(1) דיון בעניינו של עצור או אסיר לפי חוק המעצרים ולעניין עצור או אסיר שהוא קטין – לפי החוק האמור כפי שהוחל בחוק הנוער, דיון ראשון לפי סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי, דיון לפי סעיפים 4, 5 ו-7 לחוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), דיון לפי סעיפים 14ג(ד) ו-14ד(ב) לחוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר, התשנ"ז-1996¹⁷, דיון לפי סעיפים 5 ו-6 לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002¹⁸ (להלן – חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים), או דיון לפי סעיף 7 לחוק ההסגרה, התשי"ד-1954¹⁹;

(2) דיון שעניינו הכרעת דין לפי סעיף 182 לחוק סדר הדין הפלילי, ולעניין עצור או אסיר שהוא קטין – דיון שעניינו הכרעת דין לפי סעיף 21 לחוק הנוער דיון שניתנת בו החלטה לפי סעיף 24 לחוק האמור, דיון שמובאות בו ראיות לקביעת העונש לפי סעיף 187 לחוק סדר הדין הפלילי, דיון שנשמעות בו טענות לעונש לפי סעיף 192 לחוק האמור ודיון שנגזר בו הדין לפי סעיף 193 לאותו חוק, והכול בדיון אחד, ובלבד שהעצור או האסיר ביקש זאת באמצעות סניגורו וניתנה לכך הסכמת התובע, או דיון בעניינו של עצור שעניינו הפסקת הליכים לפי סעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 4 לסעיף קטן (א)

או כאשר הימנעות מקיום הדיון בנוכחות העצור תביא לשחרורו מהמעצר, כמו למשל בדיונים לפי סעיפים 15, 17, 21, 22, 35(ו) סיפא, 47, 52, 53, 62 או 64 לחוק המעצרים. מאותו טעם מוצע לכלול בקבוצה זו גם דיונים לפי הוראות החוק הנוספות שמפורטות בפסקה (1) המוצעת. דיון ראשון לפי סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי הוא דיון שיש לקיימו בהליך נגד נאשם המצוי במעצר, בתוך 30 ימים מיום הגשת כתב האישום, ואם לא ייעשה כן, העצור ישוחרר בהתאם להוראות סעיף 60 לחוק המעצרים, ומכאן הדחיפות לקיימו.

בפסקה (2) מפורטים דיונים שהם במקום שני בסדר הקדימויות המנחה את השופט המוסמך בקביעת דיונים שיתקיימו באמצעות היוועדות חזותית. על פי המוצע, מדובר בדיונים שיש בהם כדי להביא לסיומו של ההליך הפלילי, כגון דיונים שענינם הכרעת דין, שמיעת טענות לעניין העונש ודיון שענינו גזר דין, הנשמעים במהלך דיון אחד. האחרונים ייכנסו למקום השני בסדר הקדימות רק אם העצור או האסיר, שהדיון בעניינו, ביקש באמצעות סניגורו, לקיים את הדיון בהשתתפותו בהיוועדות חזותית והתובע הסכים לכך. החשיבות במתן קדימות לדיונים המפורטים בפסקה זו נעוצה בכך שקיומם יביא לסיום ההליך בעניינו של אותו עצור או אסיר ובכך יקל את עומס הדיונים, ובחלק מהמקרים אף לקיצור משך מאסרו של האסיר. במקרים של עונשי מאסר קצרים ישנה דחיפות יתרה לקיום הדיון משום שיהיה בכך לקרב את מועד שחרורו של האסיר.

מוצע לקבוע את סדר העדיפויות שלפיו יוכל נשיא בית משפט או סגנו להורות על קיום דיון בהשתתפות עצור או אסיר בהיוועדות חזותית. בבית משפט שבו אין באותה עת נשיא מכהן או סגן נשיא, תינתן הסמכות להורות על קיום דיון באופן האמור לשופט אחר שהוסמך לכך בידי הנשיא או סגנו (מי מהם שמכהן באותה עת) (להלן – השופט המוסמך). יובהר שהסמכות תינתן בכל מקרה לגורם אחד בשל החשיבות שהדיונים ירכזו אצל גורם אחד הרואה את התמונה בכללותה. מוצע להבנות את שיקול דעתו של השופט המוסמך בבואו לקבוע אילו דיונים יתקיימו בכל יום, על ידי קביעת סדר קדימות בין סוגי הדיונים השונים, שבהם קיימת על פי דין חובת נוכחות של העצור או האסיר, וזאת כמפורט בפסקאות (1) עד (5) המוצעות.

בפסקה (1) מפורטים דיונים שהוגדרו כבעלי העדיפות הגבוהה ביותר לקיומם בתקופת תוקפה של הכרזה, שכן מדובר בהליכים שבמסגרתם מתקבלת החלטה בדבר שלילת חירותו של אדם טרם שהורשע בדין, ועל כן ישנה חשיבות לקיים את הדיון אף במצב החירום ולאפשר את השתתפות העצור או האסיר בדיון בדרך של היוועדות חזותית. המטרה היא לתת עדיפות לדיוני המעצרים המהותיים שבהם נטענות טענות לגופה של בקשת המעצר,

¹⁷ ס"ח התשנ"ז, עמ' 6; התש"ע 633.

¹⁸ ס"ח התשס"ב, עמ' 192; התשע"ו, עמ' 651.

¹⁹ ס"ח התשי"ד, עמ' 174; התשע"ט, עמ' 232.

(3) דיון שעניינו הכרעת דין, דיון שעניינו שמיעת טענות לעניין העונש או דיון שעניינו גזר דין, שאינו מנוי בפסקה (2), ערעור דחוף על פסק דין או דיון בבקשה לעיכוב ביצוע עונש;

(4) דיון בעתירת אסיר, דיון לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר או דיון בעניין החזקת אסיר בהפרדה לפי סעיפים 19 עד 119 לפקודת בתי הסוהר;

(5) דיון שאינו מנוי בפסקאות (1) עד (4), שנדרשת בו לפי דין נוכחותו של עצור או אסיר.

(ב) מנהל בתי המשפט או מי מטעמו יערוך, אחת לשבוע, בהתאם להחלטות השופט המוסמך כאמור בסעיף קטן (א), רשימה של עצורים ואסירים שעל בסיסה תיקבע זהותם של עצורים ואסירים שהדיון בעניינם יתקיים בדרך של היוועדות חזותית; שירות בתי הסוהר יעביד, אחת לשבוע, להנהלת בתי המשפט, מידע בדבר מספר האסירים והעצורים שיוכלו להשתתף בדיונים בהיוועדות חזותית בשבוע שלאחר מכן.

(ג) בכל דיון לפי סעיף קטן (א) תינתן עדיפות לדיון בעניינו של עצור או אסיר שהוא אדם עם מוגבלות, אם הדבר ירוע לבית המשפט, ולדיון בעניינו של עצור, אסיר או נפגע עבירה שהוא קטין.

(ד) על אף האמור בסעיף זה, לעניין סדר העדיפויות הקבוע בו –

ד ב ר י ה ס ב ר

המנגנון המוצע נועד לוודא שמלאכת קביעת הדיונים שיתקיימו מדי יום בהשתתפות עצור או אסיר בדרך של היוועדות חזותית תחת המגבלות הנובעות ממצב החירום והוראות הדין, תתבצע תחת בקרה והנחיה של גורם מטה מתכלל בהנהלת בתי המשפט ולאחר קבלת המידע הרלוונטי משירות בתי הסוהר.

לסעיף קטן (ג)

לצד סדר העדיפויות המוצע לעיל בסעיף קטן (א), מוצע לקבוע כלל שלפיו בכפוף לסדר העדיפויות המפורט באותו סעיף קטן, תינתן עדיפות, בתוך כל דרגת קדימות, לדיונים בעניינם של עצור, או אסיר שהוא אדם עם מוגבלות, אם הדבר ירוע לבית המשפט; או בעניינם של עצור, אסיר או נפגע עבירה שהוא קטין.

לסעיף קטן (ד)

בפסקה (1) מוצע להקנות לשופט המוסמך לפי סעיף קטן (א) המוצע שיקול דעת לחרוג מסדר העדיפויות הקבוע בסעיף קטן (א), מטעמים שיירשמו, אך בלי שהדבר יביא לחריגה ממספר הדיונים המרבי שניתן לקיים באותו יום בהיוועדות חזותית בהתאם לרשימה שגובשה על סמך המידע שעליו דיווח שירות בתי הסוהר לפי סעיף קטן (ב) המוצע.

עוד מוצע לקבוע כי במסגרת הסטייה מסדר העדיפויות יינתן משקל אף לדיונים שבהם נדרשת נוכחותם של עצורים או אסירים, שהם הוריהם של קטינים, בהתאם לחוק אימוץ ילדים, או להליך של הוצאת קטין ממשמורת הוריו לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) התש"ך-1960.

בפסקה (2) מוצע לקבוע, כי על אף סדר העדיפויות הקבוע בסעיף קטן (א), תוקנה למנהל בתי המשפט או למי

בפסקה (3) מוצע כי דיון שעניינו הכרעת דין או דיון שעניינו שמיעת טענות לעניין העונש או דיון שעניינו גזר דין, שאינו מנוי בפסקה (2) (כלומר דיון נפרד), יהיה במקום שלישי בסדר הקדימויות. הטעם להצבת דיונים אלה בסדר קדימות גבוה יחסית הוא שקיומם עשוי להביא לסיום ההליכים. באותו מקום בסדר הקדימויות מוצע להציב גם דיוני ערעור על פסק דין שעל פי מאפייניהם יש בהם דחיפות, ודיונים בבקשה לעיכוב ביצוע עונש.

בפסקה (4) מוצע כי דיון בעתירת אסיר, דיון לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר או דיון בעניין החזקת אסיר בהפרדה לפי סעיפים 19 עד 119 לפקודת בתי הסוהר, יהיה במקום הרביעי בסדר הקדימויות שלפיו יורה השופט המוסמך על קיום הדיון בהיוועדות חזותית. לעניין דיונים אלה, על אף חשיבותם, נראה כי במצב שבו לא ניתן לקיים את כלל הדיונים, יש לתת עדיפות לניהול ההליך הפלילי עצמו, כדי שלא לגרום עיניו דין לנאשם.

בפסקה (5) נכללים דיונים שאינם מנויים בפסקאות (1) עד (4) המוצעות, שנדרשת בהם, לפי דין, נוכחות של עצור או אסיר.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי הנהלת בתי המשפט תגבש, אחת לשבוע, בהתאם להחלטת השופט המוסמך לפי סעיף קטן (א) המוצע, רשימה של עצורים ואסירים שניתן לקיים את הדיון בעניינם בהיוועדות חזותית, ושלפיה ייקבעו העצורים והאסירים שהדיון בעניינם יתקיים באופן האמור. מוצע כי הרשימה האמורה תתבסס, בין השאר, על מידע שהתקבל משירות בתי הסוהר בדבר מספר האסירים והעצורים שיוכלו להשתתף בדיונים בהיוועדות חזותית בשבוע שלאחר העברת המידע.

(1) שופט מוסמך רשאי להורות, מטעמים שיירשמו, כי הליך מסוים יתקיים בהשתתפותו של עצור או אסיר בהיוועדות חזותית גם אם יש בכך משום סטייה מסדר העדיפויות כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שהמספר הכולל של העצורים והאסירים שיתקיים דיון בהשתתפותם בדרך של היוועדות חזותית, לא יעלה על המספר המרבי של העצורים והאסירים שניתן לקיים דיון בהשתתפותם כאמור באותו יום לפי הוראות סעיף קטן (ב); במתן הוראה לפי פסקה זו, יינתן משקל ממשי לחשיבות השתתפותו של עצור או אסיר בדיון בהליכים לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981²⁰, ובייחוד לפי סעיף 12(ג) לאותו חוק, ובהליכים להוצאת קטינים ממשמורת הוריהם לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), ובייחוד בהליכים לפי סעיף 12 לחוק האמור אם העצור או האסיר הוא הורהו של הקטין.

(2) מנהל בתי המשפט או מי מטעמו רשאי לקבוע תדירות לקיומם של דיונים בעתירת אסיר, דיונים לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר או דיונים בעניין החזקת אסיר בהפרדה, לפי סעיפים 19(ה) עד (ו) לפקודת בתי הסוהר, וזאת על אף האמור בסעיף קטן (א)(2) ו-(3) ובכפוף לסעיפים קטנים (ב) ו-(ג).

5. אופן קיום דיון בהיוועדות חזותית
על דיון בהשתתפות עצור או אסיר שמתקיים בדרך של היוועדות חזותית לפי הוראות פרק זה, יחולו הוראות אלה:

- (1) הדיון יתקיים באופן שימוצה ככל האפשר, את הפגיעה בעצור או באסיר ובאינטרס הציבורי, בשל כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו של העצור או האסיר;
- (2) הדיון יתקיים בדרך שתבטיח כי יתקיימו כל אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

שבאמצעותו יתקיים הדיון – היוועדות חזותית או שיחת טלפון.

שנית, מוצע, בדיונים מסוימים, לדרוש שהדיון יתקיים בדרך שתבטיח כי תתאפשר שיחה חסויה בין העצור או האסיר לסניגורו בסמוך לפני הדיון, במהלכו ומיד לאחריו, לשם ייעוץ משפטי בלבד. שיחה זו באה חלף מפגש בין העצור או האסיר לסניגורו באולם בית המשפט. שיחה זו היא שיחה חסויה על פי חוק, ומוצע לקבוע במפורש כי לא יהיה ניתן לעשות שימוש בתוצריה גם אם מתקיימים תנאי החריג שבסעיף 13(א)(2) לחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979, המתיר האזנת סתר "בהליך פלילי בשל פשע חמור, אם בית משפט הורה על קבילותה לאחר ששוכנע, מטעמים מיוחדים שיפרט, כי בנסיבות העניין הצורך להגיע לחקר האמת עדיף על הצורך להגן על הפרטיות", וכן נקבע בו כי "האזנת סתר שנעשתה שלא כדין בידי מי שרשאי לקבל היתר להאזנת סתר, לא תהיה קבילה כראיה לפי פסקה זו, אלא אם כן נעשתה בטעות בתום לב, תוך שימוש מדומה בהרשאה חוקית". כמו כן מובהר כי השיחה תתקיים ביחידות ובאופן שיבטיח את סודיותה, אך באופן המאפשר פיקוח על תנועותיו של העצור או האסיר.

עוד מוצע לקבוע כי דיונים המתקיימים בהיוועדות חזותית, יתקיימו בנוכחות הסניגור, ואם העצור או האסיר אינו מיוצג, ימנה לו בית המשפט סניגור.

מטעמו סמכות לקבוע תדירות לקיומם של דיונים בעתירת אסיר, בדיונים לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר ובדיון לעניין החזקת אסיר בהפרדה וועדות השחרורים, לפי סעיף 19(ה) עד (ז), וזאת, כדי להבטיח כי גם בתקופה שבה יחולו ההסדרים לפי חוק זה לא תיגרע לחלוטין האפשרות לקיים דיונים חשובים אלה, והם יתקיימו בתדירות שתקבע. יצוין כי הסמכות לקבוע תדירות לקיומם של דיונים כאמור אין בה כדי להשפיע על ההסדר לעניין קביעת דיונים לפני ועדות השחרורים בהתאם להוראות סעיפים 33 ו-34 המוצעים.

סעיף 5 מוצעות הוראות לעניין אופן קיום דיון שבו משתתף עצור או אסיר בדרך של היוועדות חזותית, לפי פרק ב' לחוק המוצע, הכול כמפורט להלן.

בפסקה (1) מוצע לקבוע כי יש לקיים את הדיון באופן שימוצה, ככל האפשר, את הפגיעה הנובעת מכך שהעצור או האסיר אינם נוכחים בדיון, אלא משתתפים בו מרחוק. הפגיעה עלולה להיגרם לעצור או לאסיר ולאיינטרס הציבורי.

בפסקה (2) מוצעות דרישות נוספות לגבי הדיון: ראשית, נדרש שהדיון יתקיים בדרך שתבטיח כי כל המשתתפים – השופט, עצור או אסיר, סניגור, שוטר או תובע, מתורגמן אם נדרש, נפגע עבירה וכל אדם אחר שנוכחותו בדיון נדרשת – רואים זה את זה ושומעים זה את זה במהלך הדיון, זאת בהתאם למכשיר הטכנולוגי

²⁰ ס"ח התשמ"א, עמ' 293.

(א) המשתתפים בדיון יוכלו לראות ולשמוע זה את זה ברציפות במהלך הדיון, ובכלל זה את השופט, בעלי הדין, העצור או האסיר, הסניגור, השוטר או התובע, מתורגמן אם נדרש, ונפגע העבירה, וכן כל אדם שנוכחותו נדרשת בדיון בעת שהוא נשמע לפני בית המשפט, והכול בהתאם למכשיר הטכנולוגי שבאמצעותו יתקיים הדיון;

(ב) בדיון בהליך פלילי, ובכלל זה דיון מעצר –

(1) תתאפשר שיחה חסויה בין העצור או האסיר לסניגורו בסמוך לפני הדיון, במהלכו ומייד לאחריו, שתתקיים ביחידות ובאופן שיבטיח את סודיותה ובתנאים שיאפשרו פיקוח על תנועותיו של העצור או האסיר; הוראות סעיף 13(א)(2) לחוק האונת סתה, לא יחולו לגבי שיחה זו; בית המשפט יודא כי התאפשרה שיחה כאמור;

(2) הדיון יתקיים בנוכחות סניגורו של העצור או האסיר, ואם אינו מיוצג, ימנה לו בית המשפט סניגור;

(ג) יחולו על הדיון הוראות תקנה 4(ד) לתקנות סדר הדין הפלילי (היוועדות חזותית) (הוראת שעה), התשפ"ב-2022.²¹

(ד) בדיון שבו נדרש לתרגם לעצור או לאסיר את הנאמר בדיון, יתבצע התרגום בידי מתורגמן הנוכח באולם הדיונים בבית המשפט ובאמצעות מיקרופון המחובר למכשיר ההיוועדות החזותית; התרגום כאמור יהיה עוקב ורציף, כדי להבטיח כי העצור או האסיר מבין את הנאמר בדיון;

(ה) במהלך הדיון לא יושק המיקרופון של העצור או האסיר, אלא אם כן הורה על כך בית המשפט מטעמים שירשמו; חייו בדבר השתקת המיקרופון של העצור או האסיר יופיע על גבי המסך המצוי באולם הדיונים בבית המשפט, ועל גבי המסך המצוי בחדר ההיוועדות החזותית במקום המעצר או בבית הסוהר;

(3) אם הורה בית המשפט על קיום הדיון באמצעות מכשיר המעביר קול בלבד לפי הוראות חוק זה, יתקיים הדיון בשיחה טלפונית באמצעות הטלפון המצוי באולם הדיונים ובטלפון נייד או בטלפון נייד ייעודי המצוי בחדר היוועדות חזותית במקום המעצר או בבית הסוהר או בבית הסוהר שבו מוחזק העצור או האסיר.

דברי הסבר

בפסקה (3) מוצע לקבוע כי אם הורה בית המשפט על קיום הדיון באמצעות מכשיר המעביר קול בלבד לפי חוק זה, יתקיים הדיון בשיחה טלפונית באמצעות הטלפון המצוי באולם הדיונים ובטלפון נייד או בטלפון נייד ייעודי המצוי בחדר היוועדות חזותית במקום המעצר או בבית הסוהר שבו מוחזק העצור או האסיר.

הוראות אלה לעניין אופן קיום הדיון בהיוועדות חזותית יוחלו, כפי שיוסבר להלן בדברי ההסבר לסעיפים 22, 32 ו-37 להצעת החוק, ובהתאמות הנדרשות, גם לגבי דיונים מקבילים במערכת בתי הדין הצבאיים וכן בוועדות השחרורים והוועדה לעיון בעונש.

נוסף על כך, במצב שגרה חלות תקנות סדר הדין הפלילי (היוועדות חזותית) (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (להלן – התקנות), המסדירות את האופן שבו מבוצעת היוועדות חזותית. בשל העובדה שבתקופת מצב החירום מתקיימים חלק מהדיונים מתוך תחנות משטרה או שלא מחדרי היוועדות חזותית, לא ניתן להחיל תקנות אלה באופן גורף, ואולם מוצע להחיל את אותם החלקים שניתן ליישם גם בתקופת החירום, כגון את ההוראה הקבועה בתקנה 4(ד) לתקנות לפיה עצור או אסיר לא יהיה כבול במהלך הדיון בחדר ההיוועדות החזותית, אלא אם כן קיים חשש הימלטות או טעמים אחרים המצדיקים כבילה; וכן הסדרים לעניין תרגום, ואיסור ככלל של השתקת המיקרופון של האסיר.

²¹ ק"ת התשפ"ב, עמ' 2886.

דיון בעניינו של
עצור או אסיר
שהוא אדם עם
מוגבלות

6.

היה העצור או האסיר אדם עם מוגבלות, יורה בית המשפט על קיום הדיון בעניינו בדרך של היוועדות חזותית לפי הוראות פרק זה, תוך עריכת התאמות הנגישות הנדרשות בהתאם להוראות שנקבעו לפי חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס"ו-2005²², או לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998²³, בשינויים המחויבים כנדרש לפי סוג המוגבלות וצרכיו של העצור או האסיר.

7.

דיון בעניינו של
עצור או אסיר
מסוים שאין
לקיימו בהיוועדות
חזותית

בתקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים, רשאי שופט מוסמך, להורות, במקרים חריגים, כי דיון שניתן לקיימו בהיוועדות חזותית לפי פרק זה יתקיים בנוכחות העצור או האסיר, אם מצא, לאחר שקיבל את עמדת הצדדים ועמדה בכתב מטעם שירות בתי הסוהר או משטרת ישראל, לפי העניין, כי מתקיימים שני אלה:

(1) קיום הדיון בנוכחות העצור או האסיר חיוני על אף הנסיבות שבשלן ניתנה ההכרזה, וקיימו בהיוועדות חזותית יגרום לפגיעה ממשית בעצור או באסיר;

(2) על בית המשפט להתרשם מהעצור או האסיר פנים אל פנים, לרבות בשל כך שהעצור או האסיר הוא קטין או אדם עם מוגבלות אשר מקשה באופן ממשי על השתתפותו בדיון בהיוועדות חזותית.

ד ב ר י ה ס ב ר

המוצע, יוכל השופט המוסמך לפי סעיף 4(א) לחוק המוצע להורות כי דיון מסוים יתקיים בנוכחות עצור או אסיר, אף שלפי פרק ב' האמור ניתן לקיימו בהיוועדות חזותית.

השופט המוסמך יורה על כך רק לאחר שקיבל את עמדת הצדדים ושירות בתי הסוהר או משטרת ישראל, בהתאם לצורך (בין השאר בהתחשב בקושי ובסיכון הטמון בהבאת העצור או האסיר לבית המשפט בשל מצב החירום). מאחר ששירות בתי הסוהר אינו צד להליך עמדתו לעניין זה תינתן בכתב. מוצע כי הסמכות המתוארת לעיל תוקנה לגורם מוסמך אחד, כדי שההחלטה החריגה תינתן בהתחשב במדיניות הכללית, במידת הסיכון הנשקפת מהבאת עצור או אסיר ולאחר הפעלת שיקול דעת לגבי הנסיבות המצדיקות חריגה ממנה.

עוד מוצע לקבוע שני תנאים, שרק בהתקיימם יורה בית המשפט על קיום הדיון כאמור ראשית, על בית המשפט להשתכנע כי קיום הדיון בנוכחות הפזיז של העצור או האסיר הוא חיוני וקיימו בדרך של היוועדות חזותית יגרום לפגיעה ממשית בעצור או באסיר. תנאי נוסף הוא שבית המשפט סבור כי עליו להתרשם מהעצור או מהאסיר פנים אל פנים. מוצע כי תנאי זה יכלול גם מקרה שבו העצור או האסיר הוא קטין או אדם עם מוגבלות, שמקשה באופן ממשי על השתתפותו בדיון בדרך של היוועדות חזותית.

סעיף 6 מוצע להבהיר כי אם העצור או האסיר שנדרשת השתתפותו בדיון בדרך של היוועדות חזותית הוא אדם עם מוגבלות, על בית המשפט להורות על השתתפותו בדיון כאמור, תוך עריכת התאמות הנגישות הנדרשות לפי חוק התאמת הליכי חקירה והעדה, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנות הנגישות לשירות.

ההתאמות ייעשו בהתאם לסוג המוגבלות ובהתאם לצרכיו של האדם הנוגע לעניין, כך שקיום הדיון באמצעי טכנולוגי לא יפגע בזכויותיו הדיוניות. כך למשל, אם העצור או האסיר הוא כבד שמיעה, יובא לאולם בית המשפט מתורגמן לשפת הסימנים והעצור או האסיר יוכל לראות את המתורגמן במהלך הדיון.

בדומה לסעיף 5 לחוק המוצע, גם הוראה זו תחול, נוסף על דיונים לפי פרק ב' לחוק המוצע, גם לעניין ההסדרים המקבילים המוצעים לגבי מערכת המשפט הצבאית, ועדות השחרורים והוועדה לעיון בעונש, בפרקים ג' וד' לחוק המוצע (ראו דברי ההסבר לסעיפים 22, 32 ו-37 להצעת החוק).

סעיף 7 מוצע להסמיך את בית המשפט, במקרים חריגים, לחרוג מההסדר המעוגן בפרק ב' לחוק המוצע, בתקופת תוקפה של הכרזה לפי סעיף 2 לחוק זה. על פי

²² ס"ח התשס"ו, עמ' 42.

²³ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

סימן ג': השתתפות עצור או אסיר בדיון מעצר בתקופת תוקפה של הכרזה

8. תחולת הוראות חוק המעצרים
- בתקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים, יחולו הוראות חוק המעצרים, ולעניין עצור שהוא קטין – הוראות החוק האמור כפי שהוחלו לעניין קטין בפרק ג' לחוק הנוער, בשינויים המחויבים ובשינויים המפורטים בסימן זה.
9. חיוניות המעצר
- בלי לגרוע מהוראות סעיפים 13(א) ו-17(ב) ו-21(ב) עד (ד) לחוק המעצרים, בבואו לצוות על מעצרו של אדם לפי סעיף 13(א) לחוק המעצרים או לתת צו מעצר לפי סעיף 21(א) לחוק האמור, ישקול השופט גם את חיוניות המעצר, בין השאר בהתחשב במצב הכליאה באותה העת, ובהתחשב בפגיעה בעצור הנובעת מקיומו של הדיון שלא בנוכחותו של העצור אלא בהיוועדות חזותית לפי הוראות פרק זה; הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין מעצרים בשל חשד לביצוע עבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון הציבור בעת ששורר המצב הביטחוני שבשלו ניתנה הכרזה על מצב מיוחד בעורף.
10. (א) על אף האמור בסעיפים 16(2), 17(א) ו-57 לחוק המעצרים, ניתן לקיים את הדיון בעניינו של חשוד או נאשם לפי חוק המעצרים שלא בנוכחותו, אלא בהשתתפותו בדרך של היוועדות חזותית לפי הוראות סימן ב'.

ד ב ר י ה ס ב ר

בתקופת התפשטות מגפת הקורונה נקבע סעיף 7 לחוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בתקופת התפשטות הקורונה, שהסדיר שקילת חיוניות מעצר וקבע כי: "בלי לגרוע מהוראות סעיף 13(א) ו-17(ב) לחוק המעצרים, בבואו לצוות על מעצרו של אדם לפי סעיף 13(א) לאותו חוק, ישקול השופט גם את חיוניות המעצר, בין השאר בהתחשב בסיכון להידבקות העצור בנגיף הקורונה, בעת שהותו במעצר ובמצב הכליאה באותה העת, ואם התקיים הדיון בהיוועדות חזותית לפי הוראות סעיף 9 – גם בהתחשב בפגיעה בעצור הנובעת מקיומו של הדיון לפי הוראות הסעיף האמור, שלא בנוכחותו; הוראות סעיף זה יחולו גם על עצור המוחזק בתחנת משטרה".

אומנם בתקופת החירום הנוכחית אין מרכיב של חשש הידבקות, ואולם בצל השלכות מצב החירום כאמור לעיל מוצע כי השופט ישקול, בעת החלטה על מעצר, גם את חיוניות המעצר, בין השאר בהתחשב במצב הכליאה באותה העת, ובהתחשב בפגיעה בעצור הנובעת מקיומו של הדיון שלא בנוכחותו של העצור אלא בהיוועדות חזותית.

עם זאת, מוצע להחריג מהאמור מעצרים בשל חשד לביצוע עבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון הציבור בעת המצב הביטחוני שבשלו ניתנה הכרזה על מצב מיוחד בעורף.

סעיף 10 לסעיף קטן (א)

מוצע כי דיוני מעצר בעניינם של אסירים ועצורים שהם חשודים או נאשמים בהתאם לחוק המעצרים יתקיימו שלא בנוכחות החשוד או הנאשם, אלא בהשתתפותו בדרך של היוועדות חזותית, לפי הוראות סימן ב' בפרק ב' המוצע בהצעת חוק זו (סעיפים 3 עד 7 להצעת החוק).

סעיף 8 מוצע כי בתקופת תוקפה של הכרזה לפי סימן א' בפרק ב' לחוק המוצע, יחולו הוראות חוק המעצרים שמתייחסות לנוכחות העצור בדיון, ולעניין עצור שהוא קטין – הוראות החוק האמור כפי שהוחלו לעניין קטין בפרק ג' לחוק הנוער, בשינויים שיאפשרו את השתתפותו של העצור, בין שהוא חשוד ובין שהוא נאשם, בדרך של היוועדות חזותית חלף נוכחות פיזית. לצד הוראה כללית זו מוצעות, בסעיפים 9 עד 11 לחוק המוצע, הוראות פרטניות לגבי השינויים הנדרשים בתחולת סעיפים מסוימים של חוק המעצרים.

סעיף 9 סעיף 13 לחוק המעצרים דן בעילות המעצר לפני הגשת כתב אישום, וקובע כי שופט לא יצווה על מעצרו של אדם, אלא אם כן שוכנע כי קיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה שאינה חטא, וכי קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד יביא לשיבוש הליכי חקירה או יסכן את ביטחונו של אדם, ביטחון הציבור או ביטחון המדינה או מנימוקים מיוחדים לצורך נקירת הליכי חקירה, וכן כי לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שפגיעתה בחשוד פחותה. סעיף 21 לחוק המעצרים קובע את עילות המעצר לאחר הגשת כתב אישום ("מעצר עד תום ההליכים"), שהן: קיום יסוד סביר לחשש ששחרור הנאשם יביא לשיבוש הליכי משפט או יסכן את ביטחונו של אדם, ביטחון הציבור או ביטחון המדינה.

תקופת מצב החירום מקשה על קיום דיונים פיזיים בבתי המשפט, והאיומים הרגילים הקבועים בחוק המעצרים משתנים במידה ניכרת – ובייחוד הזכות לנוכחות במשפט כתוצאה מאילוץ מצב החירום, וקיומם של דיונים באמצעים קוליים ולא חזותיים במקרים שבהם אין עדיין ציוד מתאים, בין השאר עקב הימצאות עצורים בתחנות משטרה.

(ב) נוסף על הוראות סעיף 49(א) לחוק המעצרים, בתקופת תוקפו של חוק זה, אם לא ניתן לחתום על כתב ערובה לפי אותו סעיף בשל כך שהעצור משתתף בדיון בדרך של היוועדות חזותית לפי הוראות פרק זה, או אם הורה על כך בית המשפט, יפורטו תנאי השחרור בדיון, לרבות התנאים המיוחדים שלמילולם ערב צד שלישי כאמור בסעיף 49(ב) לחוק המעצרים, ויירשמו בפרוטוקול הדיון התנאים כאמור והסכמת העצור לתנאים כאמור ויראו כאילו העצור או הערבים חתמו על התנאים שפורטו.

11. (א) על אף האמור בסעיף 10, בדיון לפי סעיפים 15, 17, 22 ו-62 לחוק המעצרים ובדיון ראשון לפי סעיף 21 לחוק האמור, שלא ניתן לקיימו, בסמוך למועד פקיעת המעצר, בדרך של היוועדות חזותית בשל מניעה טכנית, או בהעדר מכשיר טכנולוגי זמין להיוועדות חזותית כאמור בסעיף 3, ניתן לקיים את הדיון באמצעות מכשיר המאפשר העברת קול בלבד, אם הנאשם, באמצעות סניגורו, הסכים לכך; לא ניתנה הסכמה כאמור, רשאי בית המשפט להורות על קיום הדיון בדרך האמורה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ואם שוכנע כי יש דחיפות בקיומו באותה העת; הורה כאמור, יודא בית המשפט כי המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה ברציפות במהלך הדיון.

(ב) הוראות סעיף 5 יחולו, בשינויים המחויבים, על דיון לפי סעיף קטן (א); הוארך המעצר לפי הוראות סעיף זה וחדלו להתקיים הנסיבות שבשלן לא ניתן לקיים את הדיון בדרך של היוועדות חזותית, וטרם הסתיימה תקופת המעצר, יקיים בית המשפט דיון חוזר בהיוועדות חזותית אם העצור ביקש זאת.

12. אין בהוראות סימן זה לגרוע מהוראות סעיפים 34 ו-35 לחוק המעצרים לענין זכות העצור להיפגש עם עורך דין והסמכות למנוע פגישה כאמור.

מניעה טכנית
בסמוך לפקיעת
מעצר או העדר
מכשיר טכנולוגי

שמירת דינים

ד ב ר י ה ס ב ר

העצור ככלל, הדיון יתקיים בדרך זו רק אם הנאשם וסניגורו הסכימו לכך. ואולם מוצע לאפשר לבית המשפט להורות על קיום הדיון בדרך האמורה גם אם לא ניתנה הסכמה כאמור, וזאת תוך פירוש נימוקים מיוחדים ואם הוא שוכנע כי יש דחיפות בקיום הדיון.

מוצע לאפשר את השימוש במכשיר המאפשר העברת קול בלבד, בנסיבות ובתנאים המתוארים לעיל, בשל ההכרח להתמודד עם הנסיבות החריגות שנוצרו בתקופת המלחמה, והמציאות שבה מוחזקים עצורים במיתקנים שבהם לא קיימים אמצעים טכנולוגיים המאפשרים העברת קול ותמונה. על כן, כולל הסעיף המוצע הוראות שונות שנועדו לצמצם, עד כמה שניתן בנסיבות האמורות, את הפגיעה שעלולה להיגרם לזכויות העצור.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי אם הדיון התקיים באמצעות שימוש במכשיר המעביר קול בלבד, ובטרם הסתיימה תקופת המעצר שנקבעה הנסיבות השתנו וכעת ניתן לקיים את הדיון באמצעות מכשיר המעביר תמונה וקול, יקיים בית המשפט דיון חוזר בעניין הארכת המעצר, אם העצור ביקש זאת.

12 סעיף מוצע להבהיר כי הוראות סימן ג' המוצע שעניינן כאמור השתתפות עצור או אסיר בדיון מעצר בהיוועדות חזותית, אין בהן כדי לגרוע מהוראות סעיפים 34 ו-35 לחוק המעצרים לענין זכותו של עצור להיפגש עם עורך דין ולענין הסמכות למנוע מפגש של עצור עם עורך דין.

לסעיף קטן (ב)

סעיף 49 לחוק המעצרים קובע את דרך החתימה על כתב ערובה לצורך שחרור ממעצר. במסגרת זו, על העצור לחתום על כתב ערובה לפני שופט, רשם או מזכיר בית המשפט, או לפני שוטר או סוהר שהוסמכו לכך. עצור שהדיון בעניינו מתקיים שלא בנוכחותו לא יוכל לחתום על כתב ערובה בדרך זו. על כן, מוצע לקבוע כי אם אי אפשר לחתום על כתב ערובה, בשל כך שהדיון מתקיים בהשתתפות העצור בדרך של היוועדות חזותית, יפורטו תנאי השחרור בדיון, לרבות התנאים המיוחדים שלמילולם ערב צד שלישי כאמור בסעיף 49(ב) לחוק המעצרים ויירשמו בפרוטוקול הדיון. בפרוטוקול תירשם אף הסכמת העצור לתנאים אלה והדבר יחליף את חתימתו של העצור על התנאים.

סעיף 11 לסעיף קטן (א)

מוצע לאפשר, בשורה של דיונים, אם מתקיימות נסיבות מוגדרות, שימוש במכשיר המאפשר העברת קול אך לא מאפשר העברת תמונה (כגון טלפון). על פי המוצע, יהיה ניתן להסתפק במכשיר כאמור בדיון בעניינו של עצור או אסיר לפי סעיפים 15 (סדרי דין), 17 (מעצר לפני הגשת כתב אישום), 21 (מעצר לאחר הגשת כתב אישום) – בהליך בדיון ראשון לפי הסעיף, 22 (הפסקה של מעצר בפיקוח אלקטרוני) ו-62 (הארכת מעצר או חידוש) לחוק המעצרים, המתקיים בסמוך למועד פקיעת המעצר, ושיש מניעה טכנית לקיימו בהיוועדות חזותית, או שאין מכשיר טכנולוגי זמין לקיומו בהיוועדות חזותית במקום שבו מוחזק

בתקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים, ניתן לקיים את הדיונים כמפורט בפסקאות שלהלן בהשתתפות העציר, הכלוא, העצור או הנידון, לפי העניין, בהיוועדות חזותית, לפי הוראות סימן ב', אם העציר, הכלוא, העצור או הנידון ביקש להיות נוכח בדיון, וזאת על אף האמור בחוקים כמפורט באותן פסקאות:

(1) על אף האמור בסעיף 8(א) לחוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים) – בדיון לפי סעיפים 4, 5 או 7 לאותו חוק;

(2) על אף האמור בסעיף 7(א) לחוק ההסגרה, התשי"ד-1954 – בדיון לפי סעיף 7 לאותו חוק;

(3) על אף האמור בסעיפים 14ג(ד) ו-14ד(ב) לחוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר, התשנ"ז-1996 – בדיון לפי סעיף 14ג(ד) או 14ד(ב) לאותו חוק.

(א) על אף האמור בסעיפים 5 ו-6 לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, בתקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים, ניתן לקיים דיונים לפי אותם סעיפים שלא בנוכחות הכלוא אלא בהשתתפותו בדרך של היוועדות חזותית לפי הוראות סימן ב', בשינויים המחויבים ובשינוי זה: על אף האמור בסעיף 5(2)(ב), אם הכלוא אינו מיוצג, ניתן לקיים את הדיון בלא נוכחות סניגור.

(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות סעיף 5(ה) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים ומהוראות סעיף 6 לחוק האמור לעניין מניעת מפגש עם עורך דין או קיום דיון בלא נוכחות הכלוא או סניגור.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 14 מוצע לקבוע כי בתקופת תוקפה של הכרזה לפי סימן א' בפרק ב' לחוק המוצע, דיונים לפי סעיפים 5 ו-6 לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002 (להלן – חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים), שעניינם ביקורת שיפוטית, פגישה עם עורך דין וייצוג הכלוא, בהתאמה, יתקיימו שלא בנוכחות הכלוא אלא בהיוועדות חזותית. ואולם בניגוד לכלל הקבוע בסעיף 5(2)(ב) לחוק המוצע שלפיו בדיון בדרך של היוועדות חזותית יהיה נוכח סניגור, ואם אין לעצור או לאסיר סניגור – ימנה לו בית המשפט סניגור מוצע שבכל הנוגע לכלוא כהגדרתו בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, אם הכלוא אינו מיוצג, יהיה ניתן לקיים את הדיון בלא נוכחות סניגור. זאת בהלימה ובהתאם לקבוע בסעיף 6(ג) לאותו חוק, אשר מסמיך את בית המשפט למנות לכלוא, לבקשתו, עורך דין לייצוגו, אך אינו מחייב אותו לעשות זאת.

עוד מוצע להבהיר שהיוועדות החזותית תתאפשר רק מקום שהוחלט כי הכלוא יהיה נוכח בדיון. כך, אם נקבע כי הדיון יהיה במעמד צד אחד בהתאם לסעיף 5 לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים או שנמנע מהכלוא מפגש עם עורך דין בהתאם לסעיף 6 לאותו חוק, אזי הדיונים יתקיימו במעמד צד אחד ושלא בנוכחות הכלוא או עורך דינו.

סעיף 13 סעיף זה עניינו בתחולת ההסדר שבחוק המוצע לעניין השתתפות עציר, כלוא, עצור או נידון, בדיון מכוח שורה של דברי חקיקה הכוללים הוראות לעניין דיונים בעניינם של הנזכרים לעיל, שלפיהן מתאפשרת או נדרשת נוכחותם בדיונים. על פי המוצע, יחול הסדר ההיוועדות החזותית שבחוק המוצע לעניין השתתפותו של עציר, כלוא, עצור או נידון בדיון לפי אותם דברי חקיקה המפורטים בסעיף, על אף האמור בהם, אך זאת רק אם ביקש להיות נוכח בדיון, ולא כבירית מחדל.

מדובר בדיונים לפי סעיפים 4 (ביקורת שיפוטית על צו המעצר), 5 (עיון תקופתי מחדש) או 7 (ערעור) לחוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים), שלפי סעיף 8(א) לאותו חוק, עציר רשאי להיות נוכח בהם (פסקה 1); בדיון לפי סעיף 7 לחוק ההסגרה, התשי"ד-1954, שעניינו מעצר לפי צו, שלפי סעיף קטן (א) שבו "מי שנעצר לפי סעיף 6 יובא תוך 48 שעות לפני שופט של בית משפט שלום לשם קבלת צו מעצר עליו; ואולם אם הוגשה עתירה לפי סעיף 3 בתוך התקופה האמורה, יובא העצור לפני שופט של בית המשפט המחוזי" (פסקה 2); ובדיון לפי סעיפים 14ג(ד) (מעצר טרם הגשת בקשה) או 14ד(ב) (מעצר אחרי הגשת בקשה) לחוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר, התשנ"ז-1996 (פסקה 3).

תחולת הוראות
סימן ד'

15.

סימן ד': השתתפות עצור או אסיר בדיון שאינו דיון מעצר בתקופת תוקפה של הכרזה

הוראות סימן זה יחולו לעניין השתתפותם של עצורים או אסירים השוהים במקומות מעצר או בבתי הסוהר, בדיונים בבתי משפט שאינם דיוני מעצר, בתקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים.

השתתפות עצור
או אסיר בדיון
בהליך פלילי

16.

(א) נדרשה לפי דין, לרבות לפי החלטת בית משפט, נוכחות של עצור או אסיר בדיון כאמור בסעיף 15 שהוא דיון בהליך פלילי, ניתן לקיים את הדיון, על אף האמור בסעיף 126 לחוק סדר הדין הפלילי, שלא בנוכחותו אלא בהשתתפותו בדרך של היוועדות חזותית לפי הוראות סימן ב', ובתנאי שהוא מיוצג על ידי עורך דין; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לעניין שני אלה:

(1) דיון בעניינו של עצור או אסיר שנשמעת בו עדותו לפי סימן ה' לפרק ה' לחוק סדר הדין הפלילי;

(2) דיון בעניינו של עצור או אסיר שנשמעת בו עדות לפי סימן ה' לפרק ה' לחוק סדר הדין הפלילי.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)2, בית המשפט רשאי להורות על קיום דיון כאמור באותו סעיף קטן בהשתתפותו של העצור או האסיר בהיוועדות חזותית, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

(1) העצור או האסיר ביקש, באמצעות סניגורו, להשתתף בדיון בדרך של היוועדות חזותית, בעל פה במעמד דיון אחר שמתקיים בעניינו, או בכתב, ובלבד שהעתק מהבקשה נמסר לשירות בתי הסוהר ולתובע לא יאוחר מ־72 שעות לפני מועד הדיון;

דבריו הסבר

תהיה כי לבית המשפט אין תנאים מיטביים להתרשם מאמינות עדותו של הנאשם.

בפסקת משנה (2) מוצע להחריג דיון שבו נשמעת עדות לפי סימן ה' לפרק ה' לחוק סדר הדין הפלילי ולקבוע כי דיון זה יתקיים רק בנוכחות העצור או האסיר, וזאת לנוכח החשיבות היתירה שיש לנוכחות העצור או האסיר באולם בית המשפט, בעת שנשמעות בו עדויות הנוגעות לשאלת אשמתו. בסעיף קטן (ב) מוצע כי על אף האמור בסעיף קטן (א)2, בית המשפט יוכל לחרוג מהאמור בסעיף קטן זה ולהורות על קיום דיון זה בדרך של השתתפות העצור או האסיר בהיוועדות חזותית, אם יתקיימו התנאים המוצעים שלהלן:

(1) העצור או האסיר ביקש באמצעות סניגורו לקיים את הדיון שלא בנוכחותו ובדרך שתאפשר לו להשתתף בדיון באמצעות היוועדות חזותית. הבקשה יכולה להיעשות בעל פה במעמד דיון אחר שמתקיים בעניינו, או בכתב, ובלבד שהעתק מהבקשה נמסר לשירות בתי הסוהר ולתובע לא יאוחר מ־72 שעות לפני מועד הדיון;

(2) התובע הסכים לקיים את הדיון בדרך זו.

הדרישה להסכמת התובע נועדה לוודא כי השתתפות העצור או האסיר בדיון בהיוועדות חזותית תאפשר רק במקרים שבהם גם מבחינת האינטרס הציבורי ניתן לוותר על נוכחותו באולם בית המשפט, וזאת בשם לב למהות העדויות שעתידות להישמע באותו דיון.

סעיף 15 הוראות סימן ד' המוצע יחולו לעניין דיונים בבתי משפט שאינם דיוני מעצר. כל זאת בתקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים.

סעיף 16 לסעיף קטן (א)

מוצע כי במהלך תקופה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים, יהיה ניתן לקיים דיון בהליך פלילי שנדרשת בו נוכחות הנאשם לפי דין, לרבות לפי החלטת בית המשפט, באמצעות שימוש במכשיר טכנולוגי שיאפשר לעצור או לאסיר להשתתף בדיון בדרך של היוועדות חזותית, וזאת על אף האמור בסעיף 126 לחוק סדר הדין הפלילי. דיון כאמור יתקיים לפי הוראות סימן ב' בפרק ב' לחוק המוצע, והכול בתנאי שהנאשם מיוצג על ידי סניגור לכלל האמור מוצע לקבוע כמה חריגים כמפורט בפסקאות האלה:

בפסקת משנה (1) מוצע להחריג דיון שבו נשמעת עדותו של עצור או אסיר לפי סימן ה' לפרק ה' לחוק סדר הדין הפלילי. מוצע להחריג דיון זה מן האפשרות לקיימו באמצעות היוועדות חזותית בשל החשיבות הרבה שיש לדיון זה בעבור הליך בירור אשמתו של נאשם. בחירת נאשם אם להעיד להגנתו היא בחירה בעלת משקל כבד והשלכות רבות על אופן ניהול משפטו ומטעם זה אין לאפשר לקיימו בדרך של היוועדות חזותית. זאת ועוד, המשמעות של ניהול דיון זה באמצעות היוועדות חזותית

(2) התובע נתן את הסכמתו לקיום הדיון בדרך זו.

(ג) הודעת התובע על אי-הסכמה לקיום הדיון כאמור בסעיף קטן (ב) בדרך של היוועדות חזותית, תוגש באישורו של אחד מאלה, לפי העניין:

(1) פרקליט המחוז או משנהו או פרקליט בדרגת מנהל מחלקה לפחות בפרקליטות המחוז;

(2) תובע שהוא קצין משטרה בדרגת רב-פקד לפחות, ראש שלוחת תביעות או סגנו, שהתמנה לתובע לפי סעיף 12(א)(1)(ב) לחוק סדר הדין הפלילי.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א)(2), מצא בית המשפט, לבקשת פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה או לבקשת בא כוחו של העצור או האסיר, במקרה חריג, מטעמים מיוחדים שיירשמו המחייבים שמיעת עד באופן דחוף, שלא ניתן להביא את העצור או האסיר לבית המשפט באותו יום בשל מצב החירום המיוחד, רשאי בית המשפט להורות על השתתפותו של העצור או האסיר בדיון כאמור באותו סעיף קטן בהיוועדות חזותית, אף שלא לבקשתו, ובלבד ששוכנע כי מתקיימים שני אלה:

(1) לא ניתן לדחות את הדיון למועד אחר;

(2) השתתפות העצור או האסיר בדיון בהיוועדות חזותית לא תביא לפגיעה בו.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (א) רישה –

(1) בדיון ראשון לפי סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי, בהעדר מכשיר זמין להיוועדות חזותית, או אם יש מניעה טכנית בלתי צפויה לקיים את הדיון בדרך של היוועדות חזותית, ניתן לקיים את הדיון באמצעות מכשיר המאפשר העברת קול בלבד, אם הנאשם, באמצעות סניגורו, הסכים לכך; לא ניתנה הסכמה כאמור רשאי בית המשפט להורות על קיום הדיון בדרך האמורה אם שוכנע כי יש דחיפות בקיומו באותה העת; הורה כאמור יוודא בית המשפט כי המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה ברציפות במהלך הדיון; הוראות סעיף 5(2)(א), יחולו, בשינויים המחויבים, על דיון כאמור בפסקה זו;

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ג)

המחייבים לשמוע את העד באופן דחוף, אף שלא ניתן להביא את העצור או האסיר לבית המשפט באותו יום, בשל מצב החירום המיוחד.

עוד מוצע לקבוע כי בית המשפט יקבע זאת רק לאחר ששוכנע שלא ניתן לדחות את הדיון למועד אחר ושקיום הדיון בדרך זו לא תביא לפגיעה בעצור או באסיר. כמו כן מוצע לקבוע כי מי שיוכלו לבקש לקיים דיון שבו נשמעת עדות בדרך זו, בלי שניתנה הסכמת כל הצדדים, הם פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה או בא כוחו של העצור או האסיר. הקביעה כי בקשה מטעם המדינה במקרה כזה צריכה להיות מוגשת בידי גורם מדרג גבוה נועדה לוודא שמדובר במקרים חריגים ביותר, כאשר אין אפשרות לדחות את הדיון ואין פגיעה בעצור או באסיר.

לסעיף קטן (ה)

מוצע לקבוע כי בהעדר מכשיר טכנולוגי המאפשר היוועדות חזותית כאמור בסעיף קטן (א) המוצע, ישתתף העצור או האסיר בדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר העברת קול בלבד (שיחת טלפון), וזאת רק

מוצע לקבוע כי הודעת התובע על אי-הסכמה לקיים את דיון ההוכחות בדרך של היוועדות חזותית, תוגש באישור גורם בכיר בפרקליטות המדינה או בתביעה המשטרית (פרקליט המחוז או משנהו או פרקליט בדרגת מנהל מחלקה לפחות בפרקליטות המחוז או תובע שהוא קצין בדרגת רב-פקד לפחות, ראש שלוחת תביעות או סגנו, לפי העניין).

לסעיף קטן (ד)

מוצע לקבוע חריג נוסף למוצע בסעיף קטן (א)(2) כך שבית המשפט יהיה רשאי לקבוע דיון לשמיעת עדות בהשתתפות העצור או האסיר בדרך של היוועדות חזותית, אף אם הנאשם וסניגורו לא ביקשו זאת. שמיעת עדות כאשר העצור או האסיר משתתפים בדיון באמצעי טכנולוגי מעלה קשיים בין השאר בשל הצורך לקבוע מהימנות וכן בשל מרכזיות דיון זה וההשלכות המשמעותיות של תוצאותיו, לכן מוצע להגביל את סמכותו של בית המשפט להורות על כך במקרים חריגים בלבד, ואם מתקיימים טעמים מיוחדים

(2) התקיים דיון לפי פסקה (1) וביקש זאת תובע או סניגור, ישוב ויקריא בית המשפט את כתב האישום באוזני הנאשם בדיון הקרוב המתקיים בנוכחותו או בהשתתפותו בדרך של היוועדות חזותית, ויסביר לו את תוכנו, אם ראה צורך בכך.

(3) בדיון כאמור בסעיף 4(א)(2), בהעדר מכשיר זמין להיוועדות חזותית או אם יש מניעה טכנית בלתי צפויה לקיים את הדיון בדרך של היוועדות חזותית, ניתן לקיים את הדיון באמצעות מכשיר המאפשר העברת קול בלבד, אם הנאשם באמצעות סניגורו הסכים לכך; בדיון המתקיים לפי פסקה זו יורא בית המשפט כי המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה ברציפות במהלך הדיון; הוראות סעיף 5 יחולו, בשינויים המחויבים, על דיון כאמור בפסקה זו.

השתתפות עצור או אסיר בדיון שאינו דיון בהליך פלילי

17. (א) נדרשה לפי דין, לרבות לפי החלטת בית המשפט, נוכחותו של עצור או אסיר בדיון שאינו דיון בהליך פלילי ואינו דיון כאמור בסעיפים 18 או 19, ולא ניתן לקיים את הדיון בנוכחותו לפי הוראות חוק זה, ניתן לקיים את הדיון בעניינו שלא בנוכחותו אלא בהשתתפותו בדרך של היוועדות חזותית לפי הוראות פרק זה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אם לא היה אמצעי זמין להיוועדות חזותית, יכול שהשתתפותו של העצור או האסיר בדיון כאמור באותו סעיף קטן תהיה באמצעות מכשיר המאפשר העברת קול בלבד, רק בהתקיים אחד מאלה:

- (1) בהסכמת העצור או האסיר, ואם הדיון הוא בעניין המנוי בפסקה (2) – בהסכמה כאמור או אם בית המשפט קבע שהדיון אינו סובל דיחוי;
- (2) בדיון בעניינו של אחר שהוא קטין או חסר ישע – אם בית המשפט קבע כי דחיית הדיון תגרום נזק חמור לשלומו של הקטין או חסר הישע.

ד ב ר י ה ס ב ר

להביא לסיום ההליך – דיון שבו נמסר גזר הדין, או דיון אחד שבמסגרתו נמסרת הכרעת הדין, נשמעים הטיעונים לעונש וניתן גזר הדין (כמפורט בסעיף 4(א)(2)) – ובתנאי שהנאשם וסניגורו ביקשו לקיים הדיון ואף הסכימו לקיימו באמצעות מכשיר טכנולוגי שמאפשר העברת קול בלבד, כאמור.

סעיף 17 לסעיף קטן (א)

מוצע כי במהלך תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים, יהיה ניתן לקיים דיון שאינו דיון בהליך פלילי ואינו דיון לפי סעיפים 18 או 19 לחוק המוצע ושוב נדרשת נוכחות של עצור או אסיר בדיון לפי דין, לרבות לפי החלטת בית משפט, בדרך של היוועדות חזותית, לפי הוראות פרק זה לחוק המוצע. סעיף זה נותן מענה, בין היתר, לדיון בהליך משמורת לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) או לדיון בהליך לפי חוק אימוץ ילדים, בעניין ילד של אסיר או עצור, באופן שמאפשר השתתפותו של האסיר או העצור בדיון זה, ככל שנדרשת השתתפותו, באמצעות היוועדות חזותית.

לסעיף קטן (ב)

מוצע כי אם לא היה אמצעי זמין להיוועדות חזותית, יהיה ניתן לעשות שימוש במכשיר המאפשר העברת קול בלבד אם התקיים אחד מן התנאים המפורטים בסעיף:

לפי פסקה (1) תיידרש הסכמת העצור או האסיר ואם מדובר בדיון המנוי בפסקה (2) או תיידרש הסכמת העצור או

בדיונים המפורטים להלן ובתנאים הקבועים להלן, שנועדו להתמודד עם המצב החריג שנוצר במצב החירום, ועם המציאות שבה מוחזקים עצורים במיתקנים שבהם לא קיימים אמצעים טכנולוגיים המאפשרים העברת קול ותמונה.

לפי פסקה (1) בדיון הקראה ראשון לפי סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי בשל מניעה טכנית, או בהעדר מכשיר טכנולוגי שמאפשר העברת קול ותמונה, יתקיים הדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי שמאפשר העברת קול בלבד (שיחת טלפון) אם הנאשם הסכים לכך באמצעות סניגורו. אם לא ניתנה הסכמה כאמור, ראוי בית המשפט להורות על קיום הדיון בדרך האמורה אם שוכנע כי יש דחיפות בקיומו באותה העת. הדחיפות האמורה עשויה להתקיים בשל הוראות סעיף 60 לחוק המעצרים, שמורה על שחרור נאשם שעצור במשך 30 ימים בלי שהתקיימה ההקראה. לפי פסקה (2), אם הדיון התקיים באופן האמור בפסקה (1), כלומר באמצעות מכשיר טלפון, בדיון הקרוב הבא שמתקיים בעניינו של הנאשם, כשמתאפשרת נוכחותו באולם בית המשפט או כשמתאפשרת השתתפותו בהיוועדות חזותית, אם ביקש התובע או הסניגור, ישוב בית המשפט ויקריא לנאשם את כתב האישום ואף יסביר את תוכנו, אם ראה צורך בכך.

לפי פסקה (3) דיונים נוספים שבהם ניתן לעשות שימוש במכשיר טכנולוגי המאפשר העברת קול בלבד, בנסיבות החריגות המפורטות לעיל, הם דיונים שיש בהם

176

(ב) הייתה מניעה טכנית בלתי צפויה לקיים דיון כאמור בסעיף קטן (א) בדרך של היוועדות חזותית והאסיר הסכים לכך באמצעות סניגורו – ניתן לקיים את הדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר העברת קול בלבד; על דיון לפי סעיף קטן זה יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיף 5(3); בדיון כאמור יורדא בית המשפט כי המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה ברציפות במהלך הדיון.

(ג) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על דיון בעניין החזקת אסיר בהפרדה, לפי סעיפים 19 עד 119 לפקודת בתי הסוהר.

פרק ג': השתתפות כלואים בדיונים בבתי דין צבאיים בהיוועדות חזותית

סימן א': הכרזות

הכרזות 20. (א) שר הביטחון לאחר התייעצות עם השר, רשאי להכריז, כי ניתן לקיים דיונים בבתי הדין צבאיים, כמפורט להלן, שלא בנוכחות כלואים אלא בהשתתפותם בהיוועדות חזותית, במדינה כולה או בחלק ממנה, והכול לאחר ששוכנע כי קיימת סכנה ממשית בהבאתם לדיונים כאמור בשל מצב חירום מיוחד בפרק זה – הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית):

ד ב ר י ה ס ב ר

בהיוועדות חזותית, ולפיו השופט המוסמך לפי סעיף 4(א) לחוק רשאי להורות על קיום דיון בנוכחות עצור או אסיר.

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי אם לא ניתן לקיים דיון בהליכים אלה בהשתתפותו של האסיר בהיוועדות חזותית בשל מניעה טכנית בלתי-צפויה, ניתן לקיים את הדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי שמאפשר העברת קול בלבד (שיחת טלפון). אך זאת בתנאי שהאסיר, באמצעות סניגורו, הסכים לכך שהשתתפותו בדיון תהיה באמצעות הטלפון. בעניין דיון שהתקיים באמצעות מכשיר המאפשר העברת קול בלבד, כאמור, מוצע לקבוע כי על בית המשפט לוודא כי המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה ברציפות במהלך הדיון.

כאשר אסיר מבקש לעתור נגד החלטתו על החזקתו בהפרדה או על עניינים הקשורים בהחזקתו כאמור, המסגרת הדיונית שבה עליו לעשות כן היא עתירת אסיר. ואולם בהתאם להוראות פקודת בתי הסוהר, הליכים בעניין החזקת אסיר בהפרדה ננקטים גם בידי שירות בתי הסוהר, שלא במסגרת עתירת אסיר. לפיכך מוצע, בסעיף 19(ג) להצעת החוק, להחיל את ההסדר המוצע לעיל גם לעניין דיון בעניין החזקה בהפרדה של אסיר לפי סעיפים 19 עד 119 לפקודת בתי הסוהר.

סעיפים מערכת המשפט הצבאית היא מערכת מקבילה 20 עד 30 למערכת המשפט האזרחית, אשר פועלת מכוח כללי חוק השיפוט הצבאי. במערכת זו עומדים לדין חיילים החשודים בביצוע עבירות פליליות. בדומה למערכת המשפט האזרחית, גם במערכת המשפט הצבאית נדרשת, ככלל, נוכחותו של חשוד או נאשם בדיון בהליך פלילי שמתקיים בעניינו לפני שופט, בהתאם להוראות חוק השיפוט הצבאי.

בזכויות שונות, וכיוצא באלה. לפיכך, מוצע להסדיר את אופן קיומו של הדיון בעתירת אסיר, אם לא ניתן לקיימו בנוכחותו של האסיר לפי חוק זה, הכול כמפורט להלן.

מוצע לקבוע כי בתקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים, באותם דיונים בעתירות אסירים, אשר מתקיימים בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק המוצע, אם נדרשה נוכחותו של האסיר בדיון, בין מכוח הוראות הדיון, בין מכוח החלטת בית המשפט, ניתן לקיים את הדיון בהשתתפותו של האסיר באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר היוועדות חזותית.

על דיון המתקיים באופן זה מוצע להחיל את הוראות סעיף 5 לחוק המוצע, בשינויים המחויבים, ובכלל זה ההיתכנות לצפייה ולשמיעה הדדיות – בהתאם לאמצעי הטכנולוגי שבאמצעותו יתקיים הדיון וקיום הדיון באופן שימזער ככל הניתן את הפגיעה באסיר בשל כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו. כמו כן יחולו ההוראות בדבר קיום הדיון בנוכחות סניגורו של העצור או האסיר, ואם אינו מיוצג – החובה למנות לו סניגור והאפשרות לשיחה חסויה בין האסיר לבא כוחו לשם מתן ייעוץ משפטי.

עוד מוצע לקבוע כי על דיון בעתירת אסיר המתקיים בהשתתפותו של האסיר באמצעי טכנולוגי כאמור יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיף 6 לחוק המוצע, המסדיר את סמכות בית המשפט לתת הוראות בעניין השתתפותו בדיון של אסיר שהוא אדם עם מוגבלות, תוך עריכת התאמות הנגישות הנדרשות לפי הדיון, ובהתאם לסוג המוגבלות, כך שקיום הדיון באמצעי טכנולוגי לא יפגע בזכויותיו הדיוניות של האסיר.

מוצע להחיל על דיון כאמור, בשינויים המחויבים, גם את הוראות סעיף 7 לחוק המוצע, הקובע חריג להסדר של קיום דיונים בדרך של השתתפות העצור או האסיר

(1) דיון בבית דין צבאי שנמצא בשטח שחלה לגביו הודעה על מצב חירום מיוחד;

(2) דיון בעניינו של כלא המוחזק בשטח שחלה לגביו הודעה על מצב חירום מיוחד.

(ב) הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית לפי סעיף קטן (א), תהיה לתקופה שלא תעלה על 14 ימים; שר הביטחון, בהתייעצות עם השר ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להאריך את תוקפה של ההכרזה לתקופות נוספות שלא יעלו על 21 ימים כל אחת.

(ג) שוכנע שר הביטחון, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, כי חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית, יבטל את ההכרזה בלא דיחוי.

ד ב ר י ה ס ב ר

חזותית בבתי הדין הצבאיים וסעיף 20 עוסק בהסמכה ובנסיבות שבהן יוכרו כי דיונים יתקיימו בדרך של היוועדות חזותית.

סעיף זה עוסק בהכרזה הקובעת כי ניתן לקיים דיונים בדרך של היוועדות חזותית ולא בנוכחות הכלואים במערכת בתי הדין הצבאיים. ההכרזה דומות להכרזה הקבועה בסעיף 2(א) לחוק המוצע, אך נערכו בה התאמות לנסיבות ולמערכת החוקית החולשת על בתי הדין הצבאיים.

לסעיף קטן (א)

מוצע להסמיך את שר הביטחון, הממונה על חוק השיפוט הצבאי, להכריז כי ניתן לקיים דיונים בדרך של היוועדות חזותית ולא בנוכחות הכלואים כנדרש (להלן – הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית). הכרזה זו תינתן לאחר התייעצות עם שר המשפטים, הממונה על סדרי הדין בבתי דין אלה לפי חוק השיפוט הצבאי. בדומה להכרזה בסעיף 2 לחוק המוצע, הכרזה כאמור יכולה לחול בכל המדינה או בחלקה ושר הביטחון יכריז על דיונים בהיוועדות חזותית רק לאחר ששוכנע כי בשל המצב המיוחד בעורף קיים סיכון ממשי, לכלואים ולמלוויהם בעת הנסיעה לדיונים. ההכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית, מהטעמים האמורים, תחול ביחס לדיונים בבית דין צבאי שנמצא בשטח שחלה לגביו הודעה על מצב חירום שפרסם שר המשפטים לפי תקנות מצב חירום מיוחד או על עצור או אסיר המוחזק בתחום שיפוט של בית דין כאמור.

לסעיפים קטנים (ב), (ג) ו-(ד)

מוצע לקבוע, כי התקופה המרבית של ההכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית תהיה לתקופה שלא תעלה על 14 ימים. הארכת התקופה לתקופות נוספות של 21 ימים תיעשה על ידי שר הביטחון, בהתייעצות עם שר המשפטים ובהסכמת ועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת וזאת בהתאם לנסיבות והתנאים המנויים בסעיף קטן (א). בנוסף, מוצע לקבוע כי שר הביטחון, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, יבטל את ההכרזה האמורה בלא דיחוי אם השתכנע שחדלו להתקיים הנסיבות שעמדו בבסיסה בהתאם לתנאים בסעיף קטן (א). לבסוף מוצע לקבוע הוראות בדבר כניסתה לתוקף של ההכרזה או ביטולה. בין

בדומה להסדר המוצע בעניין נוכחותם של עצורים או אסירים בדיונים שאינם דיוני מעצרים במערכת המשפט האזרחית, וכן בדומה להסדר המוצע בעניין נוכחותם של עצורים בדיוני מעצרים במערכת המשפט האזרחית, כמפורט בחלק הכללי של דברי ההסבר, מוצע לעגן בעניין מערכת המשפט הצבאית הסדר שיאפשר לקיים חלק מהדיונים בהיוועדות חזותית.

ההסדר המוצע יאפשר לקיים חלק מהדיונים בבית הדין הצבאי שבהם נדרשת על פי דין נוכחותם של כלואים בדרך של השתתפות בהיוועדות חזותית וזאת כפי שיורה נשיא בית הדין הצבאי בהתאם לסמכותו לפי סעיף 22 לחוק המוצע, והכול בהתאם לסדר העדיפויות המפורט באותו סעיף.

ההסדר המוצע לעניין דיוני המעצרים במערכת המשפט הצבאית דומה בעיקרו להסדר המוצע לעניין אותם דיונים במערכת המשפט האזרחית, בשינויים המחויבים ובשינויים הנובעים מהבדלים בהסדר הקיים לעניין דיונים בהליכים פליליים, ובהם דיוני מעצרים, בחוק השיפוט הצבאי לעומת ההסדר הקיים לעניין דיונים כאמור במערכת הדינים האזרחית, הכול כמפורט להלן.

סעיף 20 מוצע להסמיך את שר הביטחון, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, לתת הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית לעניין דיונים בבתי דין צבאיים לפי חוק השיפוט הצבאי. הכרזה זו, ששר הביטחון יוכל לתת מזמן לזמן, כל עוד עומדת בתוקף ההכרזה על מצב מיוחד בעורף שניתנה עם פתיחת המלחמה, תיתן אפשרות להשתמש במנגנון הקבוע בהצעת החוק בהתאם למצב החירום ורק כאשר הדבר יידרש.

ההסדר לעניין הכרזת שר הביטחון וזה להסדר לעניין הכרזה של שר המשפטים לפי הוראות סעיף 2(א) לחוק המוצע בנוגע למערכת המשפט האזרחית. ההבדל היחיד הוא תחולת ההכרזה – הכרזת שר הביטחון תחול על בתי הדין הצבאיים שבהם עומדים לדין חיילים ואוכלוסיות נוספות לפי חוק השיפוט הצבאי.

פרק ג' לחוק המוצע עוסק בהשתתפותם של עצורים וחבושים (להלן – כלואים) בדיונים בדרך של היוועדות

(ד) (1) הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית תיכנס לתוקף עם נתינתה ותעמוד בתוקף בתקופה שתיקבע בה או עד תום תקופת תוקפה של הכרזה על מצב מיוחד בעורף, לפי המוקדם; ההכרזה תפורסם ברשומות בהקדם האפשרי לאחר נתינתה.

(2) בוטלה הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית, ייכנס הביטול לתוקף ב־7:00 בבוקר שלאחר הביטול, והודעה על הביטול תפורסם ברשומות בהקדם האפשרי.

סימן ב': הוראות כלליות לעניין קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות כלואים בתקופת תוקפה של הכרזה

21. קיום דיונים בהיוועדות חזותית של כלוא, שנדרשת בו לפי דין נוכחותו, או דיון בהליך שאינו פלילי אך הכלוא הוא צד לו, שלא בנוכחותו אלא בהשתתפותו באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר העברת תמונה וקול בזמן אמת (בפרק זה – היוועדות חזותית), לפי הוראות פרק זה.

22. (א) נשיא בית הדין הצבאי או סגנו, ולעניין בית דין צבאי שלא מכהן בו נשיא או סגן כאמור – שופט אחר שנשיא בית הדין הצבאי או סגנו הסמיך לכך (בפרק זה – שופט צבאי מוסמך), יורה על קיום דיון בהשתתפות כלוא בהיוועדות חזותית, לפי הוראות סימן ג' או סימן ב' בפרק ד', בהתאם לסדר העדיפויות שלהלן:

(1) דיון לפי סעיפים 240, 241 או 243 לחוק השיפוט הצבאי או דיון לפי סעיפים 47, 52, 62 או 62א לחוק המעצרים כפי שהוחלו בסעיפים 243א או 243ב לחוק השיפוט הצבאי;

(2) דיון שעניינו הכרעת דין, דיון שמובאות בו ראיות לקביעת העונש, דיון שנשמעות בו טענות לעונש, דיון שעניינו גזר דין או הקראת כתב האישום ולרבות דיון מקדמי;

(3) דיון בוועדה לעיון בעונש;

(4) דיון שאינו מנוי בפסקאות (1) עד (3), שנדרשת בו לפי דין נוכחותו של כלוא.

דבריו הסבר

סעיף 22 לסעיף קטן (א)

בסעיף זה מוצעות הוראות לעניין אופן קביעת הדיונים בבתי דין צבאיים שיתקיימו מדי יום בהיוועדות חזותית. הוראות אלה יחולו משניתנה הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית וכל עוד הכרזה זו עומדת בתוקף.

מוצע להסמיך את נשיא בית הדין הצבאי, סגנו או שופט אחר שהוסמך לכך, לקבוע את מספר הכלואים שבעניינם הדיון יתקיים באמצעים של היוועדות חזותית. יובהר כי מדובר בסמכות שברשות והנשיא רשאי להורות על קיום דיונים אלה בהיוועדות חזותית, ולכן אם ראה הנשיא שניתן לקיים את כל הדיונים בנוכחות כל הכלואים באותו יום, כלל הדיונים יתקיימו כך.

השאר, מוצע לקבוע שההכרזה תיכנס לתוקף עם נתינתה למשך התקופה שקבועה בה או עד לסיום המצב המיוחד בעורף, לפי המוקדם, וכי במקרה שבו הוחלט לבטל את ההכרזה – הביטול ייכנס לתוקף בשעה 7:00 בבוקר ביום שלאחר היום שבו ניתנה הודעת הביטול.

סעיף 21 מוצע לקבוע כי בתקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית ניתן לקיים דיון פלילי בעניינו של כלוא, שנדרשת בו נוכחותו, או דיון בהליך שאינו פלילי אך הכלוא צד לו, שלא בנוכחותו אלא בהשתתפותו בהיוועדות חזותית.

(ב) יחידת בתי הדין הצבאיים תערוך, אחת לשבוע, בהתאם להחלטות השופט הצבאי המוסמך כאמור בסעיף קטן (א), ובתיאום עם המשטרה הצבאית והיחידות שבהן עצורים במעצר־פתוח, רשימה של כלואים שעל בסיסה תיקבע זהותם של כלואים שהדין בעניינם יתקיים בדרך של היוועדות חזותית; המשטרה הצבאית תעביר, אחת לשבוע, ליחידת בתי הדין הצבאיים, מידע על מספר הכלואים שיוכלו להשתתף בדיונים בהיוועדות חזותית בשבוע שלאחר מכן, ומספר עמדות ההיוועדות החזותית שניתן לעשות בהן שימוש למטרה זו.

(ג) בכל דיון לפי סעיף קטן (א) תינתן עדיפות לדיון בעניינו של כלוא שהוא אדם עם מוגבלות, אם הדבר ידוע לבית הדין, ולדיון בעניינו של כלוא או נפגע עבירה שהוא קטין.

(ד) על אף האמור בסעיף זה, לעניין סדר העדיפויות הקבוע בו, נשיא בית דין צבאי או סגנו שהוא הסמיך לכך, רשאי להורות, מטעמים שיירשמו, כי הליך מסוים יתקיים בהשתתפות הכלוא בהיוועדות חזותית, גם אם יש בכך משום סטייה מסדר העדיפויות כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שהמספר הכולל של כלואים שיתקיים דיון בהשתתפותם בדרך של היוועדות חזותית לא יעלה על המספר המרבי של הכלואים שניתן לקיים דיון בהשתתפותם באופן האמור באותו יום, לפי הוראות סעיף קטן (ב).

על דיון בהשתתפות כלוא שמתקיים בדרך של היוועדות חזותית לפי הוראות פרק זה יחולו הוראות סעיפים 1(5) ו־2(א) ו־6, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף 2(5)א, יראו כאילו מדובר בכלוא, בבית דין צבאי, בשוטר צבאי ובתובע צבאי.

23. אופן קיום דיון בהיוועדות חזותית

סימן ג': השתתפות כלוא בדיון בתקופת תוקפה של הכרזה

בתקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית, יחולו הוראות חוק השיפוט הצבאי, בשינויים המחויבים ובשינויים המפורטים בסימן זה.

24. תחולת הוראות חוק השיפוט הצבאי

על אף האמור בחוק השיפוט הצבאי, במהלך תקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית, ניתן לקיים את כלל הדיונים לפי אותו חוק שלא בנוכחות הכלוא, אלא בהשתתפותו בדרך של היוועדות חזותית לפי הוראות סימן ב'.

25. קיום דיונים בהשתתפות כלואים בהיוועדות חזותית

ד ב ר י ה ס ב ר

דין צבאי או סגנו שהוא הסמיך לכך, להורות, מטעמים שיירשמו, כי הליך מסוים יתקיים בנוכחות הכלוא, גם אם יש בכך משום סטייה מסדר העדיפויות הקבוע באותם סעיפים קטנים, ובלבד שאין בכך כדי להביא לחריגה ממספר הכלואים המרבי שאפשר להביא באותו יום לפי אותם סעיפים קטנים. חריג זה מאפשר לנשיא בית הדין הצבאי לשקול שיקולים נוספים.

סעיפים 23 עד 30 לחוק המוצע עוד מוצע בסעיפים 23 עד 30 להחיל את ההסדר בעניין מערכת המשפט האזרחית גם בעניין מערכת המשפט הצבאית, הן בעניין אופן הדיון, סוגי הדיונים והבחינה של אילו דיונים יתקיימו בדרך של השתתפות הכלוא בהיוועדות חזותית, בשינויים ובהתאמות המתחייבים בשם לב למאפייניה הייחודיים של מערכת המשפט הצבאית.

לסעיפים קטנים (ב) עד (ג)

עוד מוצע לקבוע הסדרים דומים לאלה שבמערכת המשפט האזרחית (עדיפות לקטינים או אנשים עם מוגבלויות) וכן לקבוע שזהות הכלואים שיובאו לדיון בעניינם בבית הדין הצבאי מדי יום בהתאם להוראות סעיף קטן (א) המוצע, תיקבע על ידי יחידת בתי הדין הצבאיים לאחר שהיא תקבל מידע לעניין כמות הדיונים שניתן לקיים בהיוועדות חזותית מהמשטרה הצבאית, גם זאת בהתאמה למוצע בהסדר החל על מערכת המשפט האזרחית. יובהר כי המידע שיימסר מהמשטרה הצבאית הוא טכני ולא נוגע לזהות הכלואים או לסוגי ההליכים.

לסעיף קטן (ד)

לצד הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ג) המוצעים לעניין סדר העדיפויות הקבוע בהם, מוצע לתת לנשיא בית

26. (א) על אף האמור בסעיף 24, בדיון לפי סעיפים 240, 241, 243 לחוק השיפוט הצבאי או בדיון לפי סעיפים 47, 52, 62 או 62א לחוק המעצרים כפי שהוחלו בסעיפים 243א או 243ב לחוק השיפוט הצבאי, שלא ניתן לקיימו, בסמוך למועד פקיעת המעצר, בדרך של היוועדות חזותית בשל מניעה טכנית, או בהעדר מכשיר זמין להיוועדות חזותית כאמור בסעיף 21, ניתן לקיים את הדיון באמצעות מכשיר המאפשר העברת קול בלבד, אם הסכימו לכך הנאשם וסניגורו; לא ניתנה הסכמה כאמור, רשאי בית הדין הצבאי להורות על קיום הדיון בדרך האמורה אם שוכנע כי יש דחיפות בקיומו באותה העת; הורה כאמור יודא בית הדין הצבאי כי המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה ברציפות במהלך הדיון, ויחולו לעניין הדיון הוראות סעיף 25(א) כפי שהוחלו בסעיף 23.
- (ב) הוארך המעצר לפי הוראות סעיף קטן (א) סיפה, וחולו להתקיים הנסיבות שבשלן לא ניתן לקיים את הדיון בדרך של היוועדות חזותית, וטרם הסתיימה תקופת המעצר, יקיים בית הדין הצבאי דיון חוזר בהיוועדות חזותית אם העצור ביקש זאת.
27. אין בהוראות סעיף 5 כפי שהוחל בסעיף 23 כדי לגרוע מהוראות סעיפים 34 ו-35 לחוק המעצרים, כפי שהוחלו בסעיפים 227א ו-227א1 לחוק השיפוט הצבאי, לעניין זכות העצור להיפגש עם עורך דין והסמכות למנוע פגישה כאמור.
28. הסמכות הנתונה לשופט מוסמך לפי סעיף 7, לעניין דיון בעניינו של עצור או אסיר, תהיה נתונה, בשינויים המחויבים, לשופט צבאי מוסמך לעניין דיון בעניינו של כלוא.
29. בלי לגרוע מהוראות סעיף 240(א) לחוק השיפוט הצבאי, והוראות סעיף 22(ב) עד (ד), בבואו לצוות על מעצרו של אדם לפי סעיף 240(א) לחוק השיפוט הצבאי, ישקול השופט גם את חיוניות המעצר, בין השאר בהתחשב במצב הכליאה באותה העת, ובהתחשב בפגיעה בכלוא הנובעת מקיומו של הדיון שלא בנוכחותו אלא בהיוועדות חזותית לפי הוראות פרק זה; הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין מעצרים בשל חשד לביצוע עבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון הציבור בעת המצב הביטחוני שבשלו ניתנה הכרזה על מצב מיוחד בעורף.
30. (א) נדרשה לפי דין, לרבות לפי החלטת בית דין צבאי, נוכחות של כלוא בדיון כאמור בסעיף 24 שאינו דיון מעצר, ניתן לקיים את הדיון, שלא בנוכחותו של הכלוא אלא בהשתתפותו בדרך של היוועדות חזותית לפי הוראות סימן ב', ואולם –
- (1) דיון בעניינו של כלוא שנשמעת בו עדותו לפי סעיפים 364 עד 371, 384 ו-386 לחוק השיפוט הצבאי, לא יתקיים אלא בנוכחותו של הכלוא;
- (2) דיון שנשמעת בו עדות לפי הסעיפים המפורטים בפסקה (1) יתקיים בנוכחות הכלוא, ואולם בית הדין הצבאי רשאי להורות על קיום דיון כאמור בהשתתפותו של הכלוא בדרך של היוועדות חזותית אם מתקיימים כל אלה:
- (א) הכלוא הוא בגיר;
- (ב) הכלוא ביקש, באמצעות סניגורו, להשתתף בדיון בדרך של היוועדות חזותית, בעל פה במעמד דיון אחר שמתקיים בעניינו, או בכתב, ובלבד שהעתק מהבקשה נמסר למשטרה הצבאית או ליחידה שבה מוחזק עצור במעצר־פתוח, ולתובע צבאי, לא יאוחר מ־72 שעות לפני מועד הדיון;
- (ג) התובע הצבאי נתן את הסכמתו לקיום הדיון בדרך זו.

(ב) הודעת תובע צבאי על אי-הסכמה לקיום הדיון כאמור בסעיף קטן (א)(2) בדרך של היוועדות חזותית, תוגש באישורו של פרקליט צבאי או סגנו.

(א) על אף האמור בסעיף קטן (א) רישה, הוראות סעיף 16(ד) ו-17(ה) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין דיון הקראה ראשון ודיון כאמור בסעיף 22(א)(2).

פרק ד': ועדות השחרורים והוועדה לעיון בעונש

סימן א': השתתפות אסירים בדיוני ועדות שחרורים

31. תחלת הוראות סימן זה יחולו לגבי דיונים בוועדות שחרורים בתקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים לפי פרק ב'.
32. סמכות יושב ראש ועדת שחרורים (א) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 7(ד), 16(ד), 19(ב) או 23(ד) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, יושב ראש ועדת שחרורים רשאי לדון בדן יחיד גם בעניינים המנויים בתוספת.
- (ב) החלטה שיושב ראש ועדת שחרורים מוסמך לתיתה בדן יחיד כאמור בסעיף קטן (א), יכול שניתן על יסוד הכתב ובלא קיום דיון בעל-פה, ובלבד שהחלטה בעניין בקשה של אחד הצדדים תתקבל רק לאחר שניתנה לצד השני הזדמנות להגיב בכתב לבקשה.
- (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), יושב ראש ועדת שחרורים אחרת רשאי לקבל החלטה באחד מהעניינים המפורטים באותו סעיף קטן, לפי הוראות סעיף זה, אם טרם מונה מותב לוועדת השחרורים או אם נבצר מיושב ראש ועדת השחרורים לקבל החלטה כאמור, ויש דחיפות בקבלת ההחלטה.
33. (א) פורסמה הודעה על מצב חירום מיוחד, לא יתקיימו בוועדות השחרורים דיונים בחיית דיוני ועדת שחרורים בשל מצב חירום מיוחד

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 31 מוצע לקבוע כי הוראות סימן זה יחולו על דיונים בוועדות שחרורים בתקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים לפי פרק ב'.
- סעיף 32 חוק שחרור על-תנאי ממאסר קובע את סמכותו של יושב ראש ועדת השחרורים לדון בדן יחיד בעניינים המפורטים בסעיפים 7(ד), 16(ד), 19(ב), 23(ד) לחוק האמור. בנוסף לסמכויות אלה, מוצע בסעיף קטן (א) להסמיך את יושב ראש ועדת השחרורים לדון בדן יחיד בכמה נושאים המפורטים בתוספת לחוק המוצע, אשר אינם מחייבים קיום דיון בוועדה. מדובר בין השאר על החלטות בעניין דחיית דיון, הוראות בעניין חוות דעת ומסמכים שהוגשו לוועדה, החלטות בבקשות דחופות שהוגשו בהסכמה ועוד. על פי המוצע בסעיף קטן (ב), יושב ראש הוועדה מוסמך לקבל החלטות בעניינים אלה על יסוד הכתב, בתנאי שניתנה הזדמנות למשיב לבקשה להגיב לה בכתב. זאת במטרה לייעל את הדיונים ולייתר התכנסות של כל חברי הוועדה לצורך קבלת החלטות בנושאים שאינם מחייבים זאת לנוכח מהותם, בתקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים.
- סעיף 33 מוצע לקבוע כי אם פרסם שר המשפטים הודעה על מצב חירום מיוחד, אשר בשלה לא מתקיימים דיונים בבתי המשפט, פרט לדיונים המפורטים בתקנות האמורות, אזי יידחו גם כלל הדיונים בוועדות השחרורים, פרט לסוגי הדיונים המפורטים בסעיף קטן (ב) המוצע, שלגביהם ישנה חשיבות מיוחדת בקיומם במועד. עם זאת מוצע לקבוע כי לגורם המוסמך, כמשמעותו בסעיף קטן (ב), תוקנה סמכות להורות על דחיית דיון כאמור, מטעמים שיירשמו. כן מוצע לקבוע כי לעניין סוגי הדיונים המפורטים בסעיף קטן (ב), על ועדת השחרורים לוודא כי מתקיימת הדרישה לייצוג על ידי עורך דין לצורך קיום דיון בהשתתפות האסיר בדרך של היוועדות חזותית, בהתאם להוראות סעיף 34.
- כמו כן, בסעיף קטן (ג) מוצע להסמיך את הגורם המוסמך, להורות על קיום דיון בעניינו של אסיר מסוים, יצוין כי אין בסמכות יושב ראש ועדת השחרורים בהתאם לסעיף זה כדי להשפיע על עקרונות התיעוד בכל

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הדיונים המפורטים להלן יתקיימו בסדרם בתקופת תוקפה של הודעה על מצב חירום מיוחד, אלא אם כן הורה יושב ראש ועדת שחרורים או השופט הממונה על ועדות השחרורים, שמנהל בתי המשפט הסמיכו לעניין זה (בסעיף זה – הגורם המוסמך), על דחיית הדיון מטעמים שיירשמו, ובלבד שוועדת השחרורים וידאה כי האסיר מיוצג על ידי עורך דין לצורך קיום דיון כאמור בסעיף 34:

(1) דיון בעניין שחרור על-תנאי מטעמים רפואיים לפי סעיף 7 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר;

(2) דיון בבקשה ראשונה לשחרור על-תנאי של אסיר שנשא שני שלישים מתקופת המאסר שעליו לשאת, או דיון שדחייתו תביא לכך שלא יהיה ניתן לקיימו לפני שהאסיר נשא שני שלישים מתקופת המאסר שעליו לשאת;

(3) דיון בעניין ביטול שחרור על-תנאי לפי סעיפים 20 עד 21 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), הגורם המוסמך רשאי להורות, מיזמתו, לבקשת האסיר או לבקשת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, כי בשל דחיפות העניין, ומנימוקים מיוחדים שיירשמו, יש לקיים דיון בעניינו של אסיר מסוים בתקופת תוקפה של הודעה על מצב חירום.

(ד) לעניין דיונים כאמור בסעיף קטן (ב)(2), תינתן עדיפות בקביעת הדיון לבקשה לשחרור על-תנאי ממאסר של אסיר שמזכיר ועדת השחרורים אישר כי קיים בעניינו המידע הדרוש בהתאם לסעיפים 9, 10(ב), 11 ו-12 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, לפי העניין, ובלבד שלא התקבלה בעניינו חוות דעת של רשויות הביטחון לפי סעיף 9(7) לחוק האמור, שעל פיה שחרורו של האסיר עלול לסכן את ביטחון המדינה.

(ה) בסעיף זה, "השופט הממונה על ועדות השחרורים" – שופט, לרבות שופט בדימוס, שמנהל בתי המשפט מינה לממונה על ועדות השחרורים.

34. (א) על אף הוראות סעיף 16(א) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, דיון בוועדת השחרורים כאמור בסעיף 33(ב) או (ג), שלא ניתן לקיימו בנוכחותו של האסיר לפי הוראות חוק זה, ניתן לקיים בהשתתפותו של האסיר באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר העברת תמונה וקול בזמן אמת (בפרק זה – היוועדות חזותית), ויחולו על הדיון הוראות סעיפים 5, 6 ו-7, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף 5(2)(א) יראו כאילו מדובר באסיר, בחברי ועדת השחרורים, בסינגור ובבא כוח היועץ המשפטי לממשלה.

קיום דיונים בהשתתפות אסירים בהיוועדות חזותית

דברי הסבר

קביעת הדיונים לפי סעיף קטן (ב)(2) תחייב, מטבע הדברים, הפעלת שיקול דעת בתיעדוף ההליכים שייקבעו לדיון. כך, למשל, ביחס להליך שמתקיימות בו הדרישות המוצעות בסעיף קטן (ד), מובן כי ככל שקיימת הסכמה של כל הצדדים על שחרור על-תנאי של אסיר ממאסר, בתנאים שגם הם מוסכמים, יש מקום לקבוע דיון במועד קרוב.

סעיף 34 סעיף 16 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר קובע חובת נוכחות של האסיר בדיון בוועדת השחרורים. מוצע לקבוע כי בתקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים, ניתן לקיים את הדיון בהשתתפותו של האסיר בדרך של היוועדות חזותית. לכן, על אף חובת הנוכחות הקבועה בסעיף 16 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר,

אף אם דיון זה לא נכלל בסוגי הדיונים המנויים בסעיף קטן (ב), בשל דחיפות העניין ומנימוקים מיוחדים שיירשמו.

לנוכח ההכרח לתעדף את התיקים שייקבעו לדיון לפי סעיף קטן (ב)(2) מוצע לקבוע בסעיף קטן (ד) כי תינתן עדיפות לקיום דיונים בהליכים שלגביהם קיימות כל חוות הדעת המקצועיות הנדרשות, בהתאם להוראות חוק שחרור על תנאי ממאסר, ובכלל זאת חוות דעת הנדרשות לגבי אסירים בעלי מאפיינים ייחודיים, או תיקים שבהם קיים מידע חסוי המוגש בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק האמור, ובלבד שלא התקבלה בעניינו של האסיר חוות דעת של רשויות הביטחון ולפיה שחרורו ממאסר עלול לסכן את ביטחון המדינה.

(ב) הייתה מניעה טכנית בלתי צפויה לקיים דיון כאמור בסעיף קטן (א) בדרך האמורה בו, והאסיר הסכים לכך באמצעות סניגורו – ניתן לקיים את הדיון האמור באמצעות מכשיר המאפשר העברת קול בלבד; בדיון לפי סעיף קטן זה תוודא הוועדה כי המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה ברציפות במהלך הדיון.

35. על אף האמור בסעיף 19 לחוק שחרור על תנאי ממאסר, החליטה ועדת שחרורים שלא לשחרר על-תנאי אסיר, בדיון שהתקיים שלא בנוכחותו לפי סעיף 34, רשאית הוועדה, לבקשת האסיר, לשוב ולדון בעניינו, בנוכחותו, לאחר שלא תהיה עוד מניעה לעשות כן.

סימן ב': השתתפות אסירים בדיוני הוועדה לעיון בעונש

36. תחולת הוראות סימן זה יחולו לגבי דיון בעניינו של אסיר כהגדרתו בתקנות בתי סוהר צבאיים (בסימן זה – אסיר) בוועדה לעיון בעונש, בתקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית לפי פרק ג'.

37. (א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 510(ד)3 לחוק השיפוט הצבאי לעניין החלת סעיף 23(ד) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, יושב ראש הוועדה לעיון בעונש רשאי לדון בן יחיד גם בעניינים המנויים בתוספת.

(ב) החלטה שיושב ראש הוועדה לעיון בעונש מוסמך לתיתה בן יחיד כאמור בסעיף קטן (א), יכול שתינתן על יסוד הכתב ובלא קיום דיון בעל פה, ובלבד שהחלטה בעניין בקשה של אחד הצדדים תתקבל רק לאחר שניתנה לצד השני הזדמנות להגיב בכתב לבקשה.

38. (א) בתקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית לפי פרק ג', לא יתקיימו דיונים בוועדה לעיון בעונש.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הדיונים המפורטים להלן יתקיימו כסדרם בתקופת תוקפה של הודעה על מצב חירום מיוחד, אלא אם כן הורה יושב ראש הוועדה לעיון בעונש על דחיית הדיון מטעמים שיירשמו:

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיפים הוועדה לעיון בעונש היא הגוף המקביל במערכת הצבאית לוועדת השחרורים במערכת המשפט האזרחית. בדומה להסדר שמוצע בעניין דיוני ועדות שחרורים מוצע כי הדיון בעניינו של אסיר לפני הוועדה לעיון בעונש יתקיים בהשתתפותו בהיוועדות חזותית, בתקופת תוקפה של הכרזה לפי פרק ג' לחוק המוצע.

בדומה לוועדת השחרורים מוצע לקבוע כי גם יושב ראש הוועדה לעיון בעונש יהיה רשאי לקבל החלטה בן יחיד בעניינים המנויים בתוספת.

מוצע לקבוע, כי אם פורסמה הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית לפי פרק ג', שבשלה לא מתקיימים דיונים בבתי דין צבאיים, יידחו כלל הדיונים בוועדה לעיון בעונש, פרט לסוגי הדיונים המפורטים בסעיף 38 המוצע.

בדומה ליושב ראש ועדת השחרורים, מוצע כי יושב ראש הוועדה לעיון בעונש יהיה רשאי להורות על קיום דיון בעניינו של אסיר מסוים, אף אם דיון זה לא נכלל בסוגי הדיונים שהורגו מההסדר, בשל דחיפות העניין ומנימוקים מיוחדים שיירשמו. יובהר שיושב ראש הוועדה

מוצע כי ההסדר בסעיף 5 לחוק המוצע יחול גם לגבי דיונים בוועדות השחרורים, וזאת בשינויים המחויבים ובשינויים המוצעים בסעיף זה. כן יוחלו, בשינויים המחויבים, על דיון כאמור בוועדת השחרורים המתקיים בהשתתפותו של האסיר באמצעי טכנולוגי, הוראות סעיף 6 לחוק המוצע, המסדיר את הסמכות לתת הוראות בעניין השתתפותו של אסיר שהוא אדם עם מוגבלות בדיון תוך עריכת התאמות הנגישות הנדרשות לפי הדיון, ובהתאם לסוג המוגבלות, כך שקיום הדיון באמצעי טכנולוגי לא יפגע בזכויותיו הדיוניות של האסיר, וכן הוראות סעיף 7 לחוק המוצע, המסדיר את אפשרות קיומו של דיון בעניינו של אסיר מסוים שאין לקיימו בהיוועדות חזותית.

סעיף 35 מוצע לקבוע כי אם החליטה ועדת שחרורים שלא לשחרר על-תנאי ממאסר אסיר, והדיון התקיים שלא בנוכחותו אלא בהשתתפותו באמצעי טכנולוגי לפי סעיף 34 המוצע, תהיה הוועדה רשאית לשוב ולדון בעניינו של האסיר, בנוכחותו, לאחר שלא תהיה עוד מניעה לעשות כן, אם ביקש זאת, וזאת על אף הוראות סעיף 19 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר.

(1) דיון בעניין המתקת העונש או החלפתו לפי סעיף 510(א1) לחוק השיפוט הצבאי;

(2) דיון בעניין ביטול שחרור של עבריין מין לפי סעיף 510(ד2) ו-(3) לחוק השיפוט הצבאי;

(3) דיון בפסק דין שהביא הפרקליט הצבאי הראשי לעיון הוועדה לפי סעיף 512(א) לחוק השיפוט הצבאי, שדחייתו תביא לכך שלא יהיה ניתן לקיימו לפני שהאסיר נשא מחצית מתקופת המאסר שעליו לשאת;

(4) דיון בפסק דין שהפרקליט הצבאי הראשי סבר שיש להביאו לעיון הוועדה לפי סעיף 512(ג) לחוק השיפוט הצבאי.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), יושב ראש הוועדה לעיון בעונש רשאי להורות מיוזמתו, לבקשת האסיר או לבקשת בא כוח הפרקליט הצבאי הראשי, בהחלטה מנומקת, כי בשל דחיפות העניין ומטעמים מיוחדים שיירשמו, יש לקיים דיון בתקופת תוקפה של ההודעה על מצב חירום.

(א) על אף האמור בסעיף 511(א) לחוק השיפוט הצבאי, ניתן לקיים דיון בוועדה לעיון בעונש בהשתתפותו של האסיר בדרך של היוועדות חזותית, ויחולו על הדיון הוראות סעיפים 5, 6 ו-7 כפי שהוחלו בסעיפים 23 ו-28, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף 5(2)(א), כפי שהוחל בסעיף 23, יראו כאילו מדובר באסיר, בחברי הוועדה לעיון בעונש, בסניגור ובבא כוח הפרקליט הצבאי הראשי.

(ב) הייתה מניעה טכנית בלתי צפויה לקיים דיון כאמור בסעיף קטן (א) בדרך האמורה בו, והאסיר הסכים לכך באמצעות סניגורו – ניתן לקיים את הדיון האמור באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר העברת קול בלבד; בדיון לפי סעיף קטן זה תוודא הוועדה כי המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה ברציפות במהלך הדיון.

החליטה הוועדה לעיון בעונש שלא להמתיק עונש או להחליפו, כולו או מקצתו, בעונש על-יתנאי בדיון שהתקיים שלא בנוכחות האסיר לפי סימן זה, רשאית הוועדה לדון בעניינו של האסיר, בנוכחותו, לאחר שלא תהיה עוד מניעה לעשות כן, אם האסיר ביקש זאת.

פרק ה': הוראות שונות

הגופים שלהלן ידווחו לוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, בכתב, עד ליום ה-10 בכל חודש, על העניינים שלהלן, בפילוח לפי מחוזות, לגבי כל יום בתקופה שקדמה למועד הדיווח:

(1) נציב בתי הסוהר –

(א) מספר העצורים שנקלטו במקומות מעצר ובבתי הסוהר שבאחריות שירות בתי הסוהר בכל יום בתקופה שלגביה נמסר הדיווח;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 41 לפי הסעיף המוצע ידווחו גורמים שונים על ביצוע הוראות החוק המוצע בתדירות של פעם בחודש, ביום עשרה בחודש, בפירוט שיכלול התייחסות לכל יום בתקופה שקדמה למועד הדיווח. הגורמים המדווחים שמוצע כי ימסרו דיווח כאמור הם: נציב בתי הסוהר, מנהל בתי המשפט, ראש ענף ארגון וביקורת של יחידת בתי הדין הצבאיים וקצין משטרה צבאית ראשי.

לעיון בעונש רשאי להורות על קיום דיון טרם ריצוי שני שליש מעונש המאסר בהתאם לשיקול דעתו.

עוד מוצע כי האסיר יהיה רשאי לבקש דיון חוזר בעניינו אם בקשתו לעיון בעונש נדחתה במסגרת דיון בהיוועדות חזותית.

(ב) מספר העצורים והאסירים שהשתתפו בדיונים בהיוועדות חזותית, מספר העצורים או האסירים שהשתתפו בדיונים בשיחה טלפונית ומספר העצורים והאסירים שהובאו לדיונים בבתי משפט; דיווח כאמור יימסר גם לשר המשפטים, לשר הביטחון לאומי וליועץ המשפטי לממשלה;

(2) מנהל בתי המשפט –

(א) מספר הדיונים שהתקיימו בדרך של היוועדות חזותית, בתקופה שלגביה נמסר הדיווח, בסיווג לפי סוג הדיון;

(ב) מספר הדיונים בוועדות השחרורים שהתקיימו בהיוועדות חזותית, מספר הדיונים כאמור שהתקיימו בשיחה טלפונית ומספר הדיונים בוועדות השחרורים שהתקיימו בנוכחות אסירים; דיווח כאמור יימסר גם לשר המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה;

(ג) בתקופה שבה עומדת בתוקף הכרזה לפי פרק ב' – מספר העצורים ואסירים שהובאו לדיונים בנוכחותם, בסיווג לפי סוג הדיון, ובציון היותו של העצור או האסיר קטין שהדיון בעניינו מתקיים בבית משפט לנוער;"

(3) ראש ענף ארגון וביקורת של יחידת בתי הדין הצבאיים – מספר בקשות המעצר לפי סעיפים 240(א) ו-243 לחוק השיפוט הצבאי, שהוגשו לבתי הדין הצבאיים בכל יום בתקופה שקדמה למועד הדיווח;

(4) קצין משטרה צבאית ראשי –

(א) מספר העצורים שנקלטו בחדרי משמר ובבתי הסוהר הצבאיים בכל יום בתקופה שלגביה נמסר הדיווח;

(ב) מספר הדיונים שהתקיימו בהיוועדות חזותית, מספר הדיונים שהתקיימו בשיחה טלפונית ומספר הכלואים שהובאו לדיונים בבתי הדין הצבאיים;

(ג) מספר הדיונים בוועדה לעיון בעונש שהתקיימו בהיוועדות חזותית, מספר הדיונים כאמור שהתקיימו בשיחה טלפונית ומספר האסירים שהובאו לדיונים בוועדה לעיון בעונש; דיווח כאמור יימסר גם לשר הביטחון ולפרקליט הצבאי הראשי;

(5) מנהל בתי המשפט – בתקופה שבה עומדת בתוקף הכרזה לפי פרק ב' – מספר העצורים ואסירים שהובאו לדיונים בנוכחותם, בסיווג לפי סוג הדיון ובציון היותו של העצור או האסיר קטין שהדיון בעניינו מתקיים בבית משפט לנוער.

42. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982²⁶, בסעיף 1133(ג), בסופו יבוא "ובתקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים, לפי חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023".

תיקון חוק סדר הדין הפלילי

ד ב ר י ה ס ב ר

בדיונים באמצעות היוועדות חזותית. דברי החקיקה כאמור הם: סעיף 1133(ג) לחוק סדר הדין הפלילי; סעיף 116 לחוק המעצרים; סעיפים 116(א) ו-25(ב) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר; סעיף 62(א) ו-1(ב) לפקודת בתי הסוהר.

סעיפים
42 ער בדברי חקיקה המפורטים בסעיפים המוצעים יתוקנו סעיפים שיבהירו כי במועד תחולת הוראת השעה המוצעת לא יחולו ההסדרים הקבועים בדברי חקיקה אלה לעניין השתתפות

²⁶ ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשפ"ג, עמ' 32.

43. תיקון חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996²⁷, בסעיף 16ד, בסופו יבוא "או בתקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים, לפי חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023".
44. תיקון חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001²⁸, בסעיפים 16א(ב) ו-25א(ב), בסופו יבוא "או בתקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים, לפי חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023".
45. תיקון פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971²⁹, בסעיף 62א(ב), בסופו יבוא "או בתקופת תוקפה של הכרזה על דיונים בהיוועדות חזותית או הכרזה בשל קושי ללוות עצורים ואסירים, לפי חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023".
46. חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 93 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (היוועדות חזותית), התשפ"ד-2023³⁰ – בטל.
47. תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), התשפ"ד-2023³¹ – בטלות.
48. חוק זה יעמוד בתוקפו עד תום חמישה חודשים מיום פרסומו או עד תום תקופת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, לפי המוקדם (בסעיף זה – תקופת הוראת השעה); שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאים, בצו, להאריך את תקופת הוראת השעה בשתי תקופות נוספות שלא יעלו על שלושה חודשים כל אחת, ובלבד שההכרזה על מצב מיוחד בעורף עומדת בתוקף.

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 47 מוצע לבטל את תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), התשפ"ד-2023, עם אישור החוק המוצע.
- סעיף 48 מוצע להגביל את התקופה שבה הוראות החוק המוצע יעמדו בתוקפן למשך חמישה חודשים מיום הפרסום (להלן – תקופת הוראת השעה); שר
- המשפטים והשר לביטחון הפנים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאים להאריך בצו את תקופת הוראת השעה לשתי תקופות נוספות שלא יעלו על שלושה חודשים כל אחת, ובלבד שההכרזה על מצב חירום בעורף שניתנה ביום כ"ה בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) בתוקף.

²⁷ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשפ"ג, עמ' 642.

²⁸ ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשפ"ב, עמ' 722.

²⁹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשפ"ג, עמ' 686.

³⁰ ס"ח התשפ"ד, עמ' 10.

³¹ ק"ת התשפ"ד, עמ' 66.

תוספת

(סעיפים 32(א), 37(א))

סמכות לקבל החלטה בדרך יחיד

- (1) הוראה להגיש מסמך, וכן להבהיר או להשלים בקשה או מסמך שהוגשו לוועדת השחרורים או לוועדה לעיון בעונש, לפי העניין (בתוספת זו – הוועדה);
- (2) דחיית מועד דיון, לרבות בשל העדר חוות דעת שיש להגישן לוועדה, וכן שינוי מועד הגשת בקשה או מסמך לוועדה;
- (3) החלטה בבקשה דחופה שהוגשה בהסכמת הצדדים;
- (4) הוראה בכל עניין של סדרי דין שאין לגביו הוראות לפי חוק זה, לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר או לפי חוק השיפוט הצבאי, לפי העניין, שיש בה כדי לפשט את הדיון בוועדה או להקל עליו.

